

《期货法律法规与职业道德》三色笔记

目录

第一章 期货市场法律法规概述	1
第二章 期货从业人员的守法要求	6
第三章 期货公司的合规运作	19
第四章 期货行业的自律管理	34
第五章 期货市场的行政监管	48
第六章 期货领域的司法裁判	67

考前绝密包过押题加微信jmyt8090

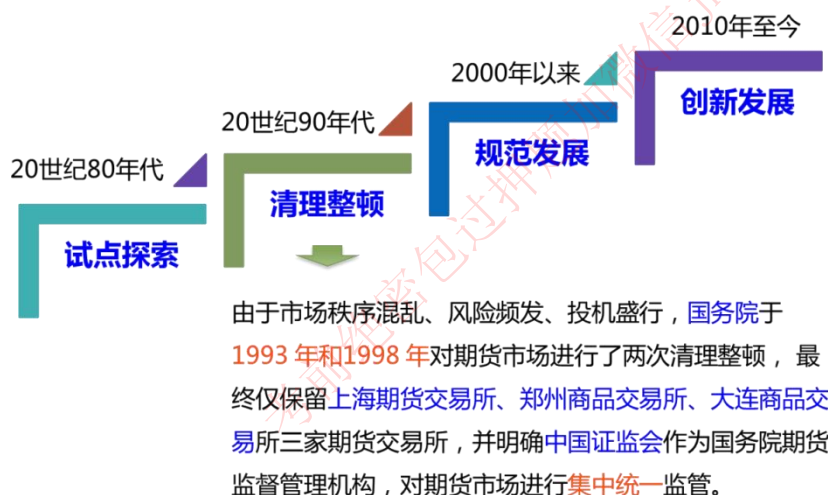
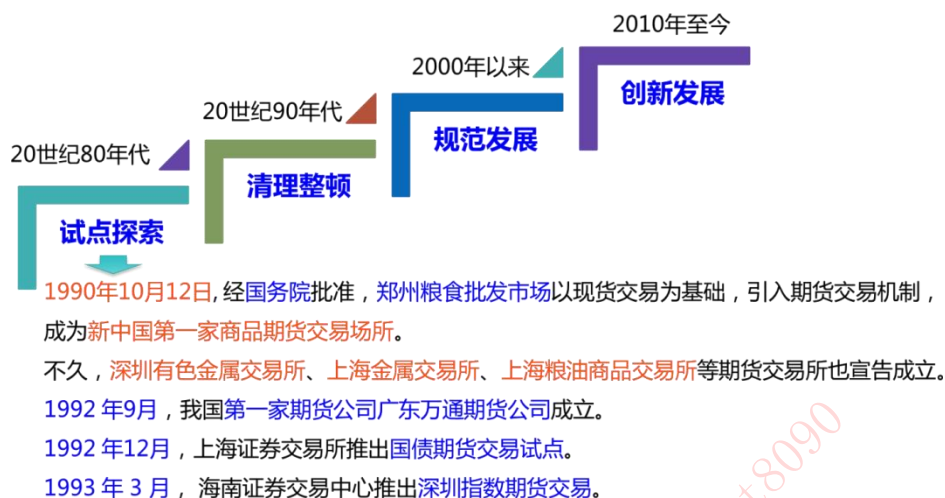
注：

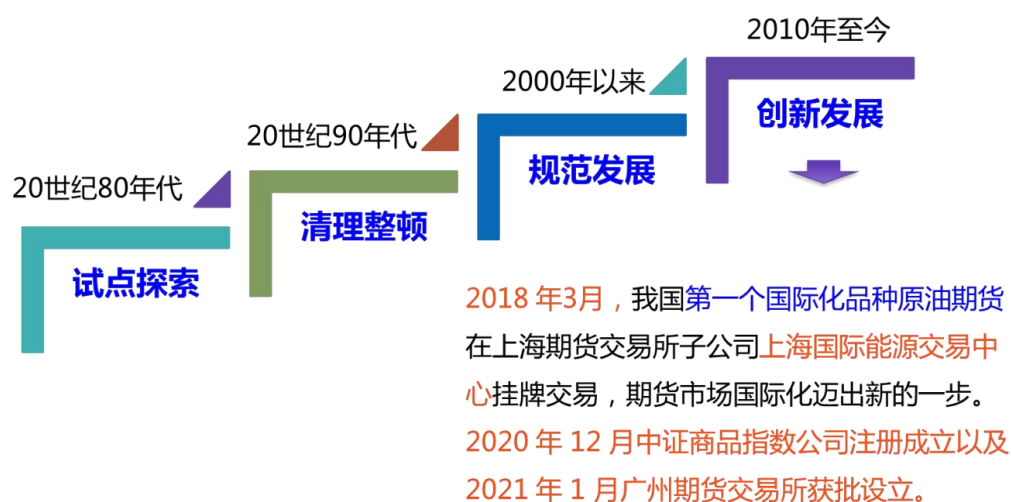
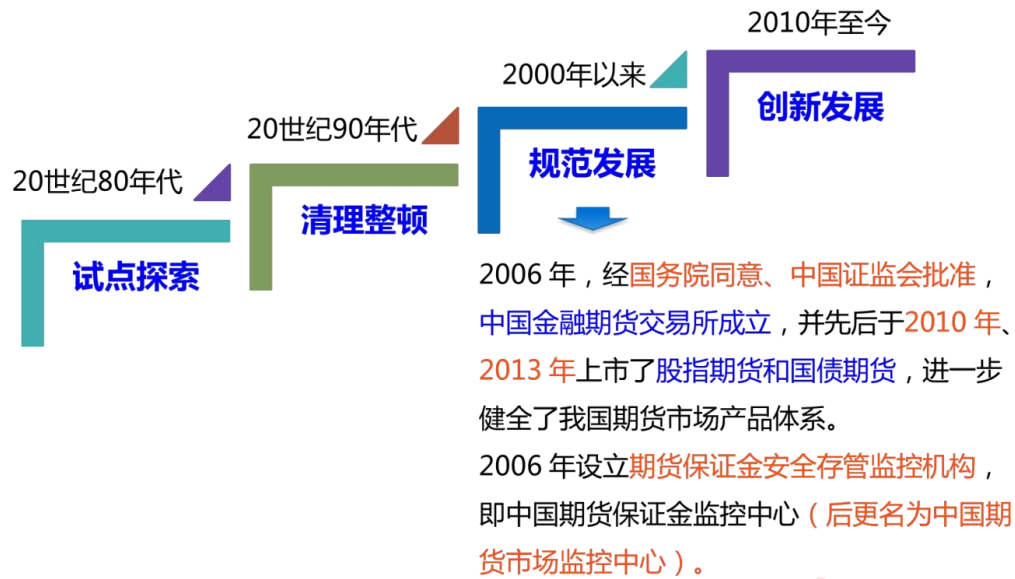
1. 红色表示重点知识点，为高频考点
2. 蓝色表示熟记知识点，为常考点
3. 黑色为了解知识部分，只需了解

第一章 期货市场法律法规概述

第一节 期货市场发展与立法沿革

知识点一 我国期货市场建设和发展进程





知识点二 我国期货市场法制沿革

（一）规范发展与制度保障

国务院于2007年3月颁布了《条例》，并于当年4月15日正式实施。

（二）创新发展与制度供给

1、法律层面

《期货和衍生品法》自 2022 年 8 月 1 日起施行，为打造一个安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了坚实的法治保障。

2、法规层面（多次修订《条例》，打击非法期货交易）

3、规章层面

中国证监会于 2015 年、2018 年分别发布了《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》和《外商投资期货公司管理办法》，为引入境外交易者和境外经纪机构参与中国期货市场，以及外资入股期货公司提供了法制依据。

4、规范性文件层面

中国证监会修订《期货市场客户开户管理规定》《期货公司保证金封闭管理办法》，凸显了加强期货交易者保护、防范市场风险的重要意义。

期货业协会发布的《期货从业人员执业行为准则》《中国期货业协会纪律惩戒程序》等规定从内容和程序上对期货公司及其从业人员的展业（执业）行为进行规定，促进了整个期货行业的规范运作和合法经营。

三、制定《期货和衍生品法》的重要意义

- （一）制定《期货和衍生品法》是贯彻落实党中央决策部署的重要举措
- （二）制定《期货和衍生品法》是提升期货市场服务实体经济能力的内在要求
- （三）制定《期货和衍生品法》是维护国家金融安全的重要保障
- （四）制定《期货和衍生品法》是通过期货市场促进国内国际双循环的客观需要

第二节 期货市场法律法规体系

知识点一 《期货和衍生品法》与《民法典》的联系

（一）《民法典》在期货市场中的作用

民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

- 1. 《民法典》奠定了期货市场的基本原则
- 2. 《民法典》界定了各类市场主体的法律属性
- 3. 《民法典》促进了期货交易更趋便利和安全

知识点二 《期货和衍生品法》与《刑法》的衔接

我国《刑法》规定了三项基本原则：

- 1、罪刑法定原则
- 2、适用刑法人人平等原则
- 3、罪责刑相适应原则

第三节 期货市场基本法律关系

知识点一 期货市场民商事法律关系

（一）期货公司与客户之间的行纪关系

1、经纪与行纪

经纪主要用以描述一种业务类型，即以收取佣金为目的，为促成他人交易而从事居间、行纪或者代理等经纪业务。

行纪主要用以描述一种法律关系，即行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，而委托人向行纪人支付报酬。

2、行纪、代理、居间

区别	行纪	代理	居间
名义不同	以自己的名义	以委托人的名义	以自己的名义
法律后果不同	权利和义务归行纪人	权利和义务归被代理人	权利和义务归交易双方当事人
与委托者的关系不同	在一定时间内都与当事人有着较为固定的关系，签订合同后，一般就不再与第三者发生直接关系		居间人 与委托人通常没有固定的关系，业务也多是一事一议，委托人也可以同时与第三者发生业务关系

3、行纪关系中，期货公司的权利主要有：

- (1) 佣金请求权；
- (2) 强制平仓权；
- (3) 请求客户承受期货交易结果的权利；
- (4) 留置权。

4、行纪关系中，期货公司的义务主要有：

- (1) **执行客户的交易指令，这是其最主要的义务；**
- (2) 对客户的报告义务，主要是向客户报告自身情况、风险揭示和报告交易结果等；
- (3) 交付及转移交易结果的义务；
- (4) 管理账户的义务。

5、客户的权利主要有：

- (1) **自主下达交易指令；**
- (2) 收益请求权；
- (3) 拒绝权和追认权；
- (4) 知情权；
- (5) 账户资金的支取权；
- (6) 要求解除期货经纪合同的权利；
- (7) 交易凭证索取权等。

6、客户的义务主要有：

- (1) 支付佣金；
- (2) 及时交纳、追加交易保证金；
- (3) 承担其委托交易的法律后果；
- (4) 支付其他费用等。

(二) 期货公司或客户与期货居间人之间的居间关系

居间人是指受期货公司委托，为期货公司提供订立期货经纪合同的中介服务，独立承担基于中介服务所产生的民事责任，期货公司按照约定向其支付报酬的机构及自然人。

居间人可**同时与不超过 3 家**期货公司签订居间合同。

有违法违规记录、受到行政处罚、具有利益冲突的相关责任人不能成为期货公司居间人。

1、居间人的义务

- (1) 为期货公司或客户提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务；
- (2) 将双方当事人的真实情况、订立期货经纪合同的有关事项等情况向双方当事人如实报告，不得隐瞒。

2、期货公司的权利

- (1) 选任期货居间人；
- (2) 明确其职权范围，确定其报酬标准。

期货公司的义务主要有：

- (1) 制定合理的收入分配及报酬制度；
- (2) 保障期货居间人的合法权益。

3、规定居间人的合作条件

(1) 机构合作条件：期货公司应当与经有关**金融监管部门批准设立**的证券公司等金融机构开展居间合作。证券公司为期货公司提供中间介绍业务，按照**《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》**执行。

(2) 自然人合作条件：**年满 18 周岁**，具有完全民事行为能力；品行端正，具有**良好的职业道德**；承诺遵守法律法规及该办法等的规定；取得期货从业人员资格**考试成绩合格证**；已完成期货业协会要求的**培训课程**以及期货业协会规定的其他。

4、明确居间人的合作范围

- (1) **向期货公司介绍投资者，并促成投资者与期货公司签订期货经纪合同；**
- (2) **向投资者介绍期货公司的基本情况；**
- (3) **向投资者介绍期货投资的基本常识包括但不限于开户、交易、追加保证金、强行平仓、资金存取等；**
- (4) **向投资者介绍与期货投资有关的法律法规、部门规章、自律规则和期货公司的有关规定；**
- (5) **向投资者传递由期货公司统一提供的公司宣传推介材料；**
- (6) 中国期货业协会认定的其他活动。

5、明确居间合同的必备条款

- (1) 当事人主要权利义务
- (2) 报酬计算方式及计提比例
- (3) 报酬划拨信息
- (4) 违约责任
- (5) 合同有效期等。

期货公司应当从居间报酬中按照一定比例提取风险准备金。同时要求居间合同有效期不能超过 12 个月。

(三) 期货公司与期货交易所之间的“会员-团体”关系

1、期货交易所的权利

- (1) 对会员的自律管理权；
- (2) 制定并实施期货交易所业务规则；
- (3) 对期货市场异常情况紧急处置权；
- (4) 向会员收取会员资格费用等。

2、期货交易所的义务

- (1) 为会员提供交易席位、设施和信息服
- (2) 执行交易规则；
- (3) 防止破坏期货市场的行为；
- (4) 帮助交割；
- (5) 保证期货合约履行等。

3、期货公司的权利

- (1) 出席会员代表大会，并行使选举权、被选举权和表决权；
- (2) 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权；
- (3) 合法进行期货交易，使用期货交易所各项交易设施，获取有关期货市场信息；
- (4) 转让会员资格的权利；
- (5) 按照有关规定办理手续后，享有退出期货交易所的自由；
- (6) 提议召开临时会员大会的权利等。

知识点二 期货市场行政法律关系

(一) 证监会与市场参与主体之间的行政监管关系

行政监管关系是行政主体在行使职权过程中与行政相对人发生的各种关系。

1、行政监管对期货市场稳步发展的意义

- ①加强行政监管是防范市场风险的需要。
- ②加强行政监管是保护市场参与各方、特别是投资者合法权益和维护社会公共利益的需要。
- ③期货价格影响深远，必须加强行政监管和市场指导，引导期货市场更好服务实体经济发展。

2、期货市场行政监管的主要原则

- ①依法监管原则
- ②公开、公平、公正原则
- ③防范系统性风险原则
- ④保护交易者合法权益原则

(二) 市场参与主体与中国证监会的行政救济关系

1、行政复议

2、行政诉讼

第二章 期货从业人员的守法要求

第一节 期货从业人员管理

知识点一 执业规则

1、执业行为规范

《期货从业人员管理办法》规定，期货从业人员必须遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定，遵守中国期货业协会和期货交易所的自律规则，不得从事或者协同他人从事**欺诈、内幕交易、操纵期货交易价格、编造并传播有关期货交易的虚假信息**等违法违规行为。

①**诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉；**

②以专业的技能，**谨慎、勤勉尽责**地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益；

③向客户提供专业服务时，**充分揭示期货交易风险**，不得作出不当承诺或者保证；

④当自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，**及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则；**

⑤具有良好的职业道德与守法意识，**抵制商业贿赂，不得从事不正当竞争行为和不正当交易行为；**

⑥不得为迎合客户的不合理要求而损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益；

⑦**不得以本人或者他人名义从事期货交易；**

⑧中国期货业协会规定的其他执业行为规范。

2、禁止性行为

(1) 期货公司的从业人员不得有下列行为：

①以**个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易；**

②进行**虚假宣传，诱骗客户**参与期货交易；

③**挪用客户的期货保证金**或者其他资产；

④中国证监会禁止的其他行为。

(2) 期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得有下列行为：

①利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益；

②代理客户从事期货交易；

③中国证监会禁止的其他行为。

(3) 期货交易咨询机构的从业人员不得有下列行为：

①利用**传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息；**

②**代理客户从事期货交易；**

③中国证监会禁止的其他行为。

(4) 为期货公司提供中间介绍业务的机构的从业人员不得有下列行为：

①**收付、存取或者划转期货保证金；**

②**代理客户从事期货交易；**

③中国证监会禁止的其他行为。

知识点二 监督管理

《期货从业人员管理办法》规定，中国证监会指导和监督中国期货业协会对期货从业人员的自律管理活动。

1、信息公示

中国期货业协会应当建立**期货从业人员信息数据库**，公示并且及时更新诚信记录等信息。

2、执业培训

中国期货业协会应当组织期货从业人员后续职业培训，提高期货从业人员的职业道德和专业素质。

3、检查调查

期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及中国期货业协会自律规则的，中国期货业协会应当进行调查、给予纪律惩戒。期货从业人员涉嫌违法违规需要中国证监会给予行政处罚的，中国期货业协会应当及时移送中国证监会处理。

中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起10个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告，并及时在中国期货业协会网站公示。

4、定期报告

5、行政监管措施

期货从业人员违反该办法规定的，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。

6、制定具体办法

期货从业人员自律管理的具体办法，包括从业人员公示、执业行为准则、后续职业培训、执业检查、纪律惩戒和申诉等，由中国期货业协会制定，报中国证监会核准。

知识点三 法律责任

1、期货公司

期货公司有下列行为之一的，中国证监会根据《条例》相关规定处罚：

- (1) 任用无从业资格的人员从事期货业务；
- (2) 在办理从业资格申请过程中弄虚作假；
- (3) 不配合期货业协会对期货从业人员的执业行为进行检查的；
- (4) 不按照规定履行报告义务或者报告材料存在虚假内容。

2、期货从业人员

因被迫执行违法违规指令而按照《期货从业人员管理办法》的规定履行了报告义务的从业人员，可以从轻、减轻或者免于行政处罚。

第二节 董事、监事和高级管理人员任职管理

知识点一 任职条件

(一) 具体条件

岗位	董事 监事	董事长 监事会主席	独立董事	总（副）经理	首席风险官	财务负责人 营业部负责人
学历	大学专科	本科学历或 学士学位	本科学历和学士 学位	本科学历或学士 学位	本科学历或 学士学位	本科学历或学士 学位

经验 (or)	期货、证券或法律、会计 3 年 经济管理 5 年	期货 3 年 其他金融 4 年 法律、会计 5 年 经济管理 10 年	期货、证券或法律、会计 5 年 相关学科高级职称	期货 3 年 其他金融 4 年 法律、会计 5 年 经济管理 10 年	期货 3 年且交易、结算、风险管理或合规 2 年 期货 1 年且在证券公司等风险管理、合规 3 年	财务： 会计师或注册会计师； 营业部： 期货 3 年或其他金融 4 年或经济管理 5 年
其他	熟悉期货法律、行政法规和中国证监会的规定，具备期货专业能力					
		履职的时间和精力	证券、期货部门负责人 2 年或相当职位管理工作	任职、履职、考核应保持独立性		
	符合期货从业人员条件					

（二）其他注意事项

期货公司法定代表人应当符合期货从业人员条件并具备从事期货业务所需的专业能力。

（三）禁止性规定

有下列情形之一的，不得担任期货公司董事、监事和高级管理人员：

1、有《公司法》规定的下列情形：

- ①无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- ②因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，**被判处刑罚，执行期满未逾 5 年**，或者因犯罪被剥夺政治权利，**执行期满未逾 5 年**；
- ③担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算**完结之日起未逾 3 年**；
- ④担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被**吊销营业执照之日起未逾 3 年**；
- ⑤个人所负数额较大的债务到期未清偿。

2、因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司、基金管理公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起**未逾 5 年**。

3、因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起**未逾 5 年**。

4、因违法行为或者违纪行为被开除的**期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司、基金管理公司**的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起**未逾 5 年**。

5、国家机关工作人员和法律、行政法规规定的**禁止在公司中兼职的其他人员**。

6、因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，**执行期满未逾 3 年**。

7、自被中国证监会或者其派出机构认定为**不适当人选之日起未逾 2 年**。

8、因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾 3 年。

9、中国证监会规定的其他情形。

知识点二 任职备案

（一）任职备案机构

期货公司董事、监事和高级管理人员的任职，由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法备案。（自做出决定之日起 5 个工作日内）

（二）备案与核查

董事长 监事主席 独立董事	董事 监事	经理层	财务负责人	分支负责人
备案报告书、任职条件表、身份、学历、学位证明				
独立董事：独立性声明 （重点说明是否存在 不得任职情形）		符合期货从业人员条 件的证明、高级管理人 员职责范围的说明	符合期货从业人 员条件的证明、高 级管理人员职责 范围的说明、会计 师或注会证明	符合期货从业人员条件 的证明
证监会规定的其他材料				
公司住所地派出机构				分支所在地派出机构

（三）其他事项

期货公司免除董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人的职务，应当自作出决定之日起 5 个工作日内，向任职备案时备案及抄送的中国证监会派出机构报告。

期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前 10 个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。

期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。

期货公司高级管理人员不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。

期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的 2 家公司兼任董事、监事，并不得在参股公司兼任董事、监事之外的职务，但是在期货公司全资或控股子公司兼职的，不受前述限制。

期货公司营业部负责人不得兼任其他营业部负责人。

符合任职条件的人员最多可以在 2 家期货公司兼任独立董事。

期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的，应当自有关情况发生之日起 5 个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

期货公司董事长、监事会主席、独立董事和经理层人员依法参加中国期货业协会组织的非准入型专业能力水平评价测试，保障和提高自身专业能力水平。

知识点三 行为规则

期货公司董事应当按照公司章程的规定出席董事会会议，参加公司活动，切实履行职责。

期货公司独立董事应当重点关注和保护客户、中小股东的合法利益，发表客观、公正的独立意见。

期货公司高级管理人员应当遵循诚信原则，谨慎地在职权范围内行使职权，维护客户和公司的合法利益，不得从事或者配合他人从事损害客户和公司利益的活动，不得利用职务之便为自己或者他人牟取属于本公司的商业机会。

期货公司总经理应当认真执行董事会决议，有效执行公司制度，防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和客户保证金安全完整。副总经理应当协助总经理工作，忠实履行职责。

期货公司董事、监事和高级管理人员不得收受或者进行商业贿赂，不得利用职务之便牟取其他非法利益。

期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起5个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。

公司应当在接到报告之日起5个工作日内向中国证监会相关派出机构备案，并每季度报告相关交易情况。

知识点四 监督管理

期货公司决定的人员不符合条件的，中国证监会派出机构可以责令期货公司更换代为履行职责的人员。同时，要求代为履行职责的时间不得超过6个月。期货公司应当在6个月内任用符合任职条件的人员担任董事长、总经理、首席风险官、分支机构负责人。

期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在5个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当立即向中国证监会相关派出机构报告。

期货公司对董事、监事和高级管理人员给予处分的，应当自作出决定之日起5个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

期货公司董事、监事和高级管理人员受到非法或者不当干预，不能正常依法履行职责，导致或者可能导致期货公司发生违规行为或者出现风险的，该人员应当及时向中国证监会相关派出机构报告。

期货公司有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对负有责任的主管人员和其他直接责任人员采取监管谈话、出具警示函等监管措施：

- ①任用的董事、监事和高级管理人员不符合任职条件；
- ②未按规定备案或报告董事、监事和高级管理人员任免情况；
- ③法人治理结构、内部控制存在重大隐患；
- ④未按规定报告高级管理人员职责分工调整的情况；
- ⑤未按规定报告相关人员代为履行职责的情况；

⑥未按规定备案或报告董事、监事和高级管理人员的近亲属在本公司从事期货交易的情况；

⑦未按规定对离任人员进行离任审计；

⑧违反规定授权董事、监事和高级管理人员之外的人员实际行使相关职权；

⑨中国证监会规定的其他情形。

期货公司董事、监事和高级管理人员有下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以责令改正，并对其采取监管谈话，出具警示函等监管措施：

①未按规定履行职责；

②违规兼职或者未按规定报告兼职情况；

③未按规定报告近亲属在本公司从事期货交易的情况；

④中国证监会规定的其他情形。

期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列情形之一的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选：

①向中国证监会及其派出机构提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果；

②拒绝配合中国证监会及其派出机构依法履行监管职责，造成严重后果；

③擅离职守，造成严重后果；

④1年内累计3次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话；

⑤累计3次被行业自律组织纪律处分；

⑥对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任；

⑦中国证监会规定的其他情形。

期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，期货公司应当将该人员免职。

自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起2年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

期货公司董事长、总经理辞职，或者被认定为不适当人选而被解除职务，期货公司应当委托符合规定的会计师事务所对其进行离任审计，并自其离任之日起3个月内将审计报告报中国证监会及其派出机构备案。

期货公司无故拖延或者拒不审计的，中国证监会及其派出机构可以指定符合规定的会计师事务所进行审计。有关审计费用由期货公司承担。

知识点五 法律责任

期货公司或者任职人员隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，责令改正，记入诚信档案；拒不改正的，依法予以警告，并处3万元以下罚款。

期货公司或者任职人员以欺骗、贿赂等不正当手段完成任职备案的，责令改正，记入诚信档案，对负有责任的期货公司和人员予以警告，并处3万元以下罚款。

第三节 首席风险官管理

知识点一 首席风险官的任免

期货公司应当依法根据公司章程的规定提名并聘任首席风险官。

期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。

董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉期货法律法规、是否诚信守法、是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件作为主要判断标准。

知识点二 行为规范

首席风险官履行职责应当保持充分的独立性，作出独立、审慎、及时的判断，主动回避与本人有利害冲突的事项。首席风险官应当保守期货公司的商业秘密和客户信息。

首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝；必要时，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告。

首席风险官开展工作应当制作并保留工作底稿和工作记录，真实、充分地反映其履行职责情况。工作底稿和工作记录应当至少保存 20 年。

知识点三 职责与履职保障

（一）主要职责

1、报告

首席风险官应当向期货公司总经理、董事会和公司住所地中国证监会派出机构报告公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况。

首席风险官发现期货公司有下列违法违规行为或者存在重大风险隐患的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告：

- ①涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的；
- ②期货公司资产被抽逃、占用、挪用、查封、冻结或者用于担保的；
- ③期货公司净资本无法持续达到监管标准的；
- ④期货公司发生重大诉讼或者仲裁，可能造成重大风险的；
- ⑤股东干预期货公司正常经营的；
- ⑥中国证监会规定的其他情形。

首席风险官发现期货公司经营管理的合法合规性、风险管理等方面存在除上述违法违规行为和重大风险隐患之外的其他问题的，应当及时向总经理或者相关负责人提出整改意见。

总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告，必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。未设监事会的期货公司，可报告监事。

2、监督检查

首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行以下制度：

- ①期货公司客户保证金安全存管制度；
- ②期货公司风险监管指标管理制度；
- ③期货公司治理和内部控制制度；
- ④期货公司经纪业务规则、结算业务规则、客户风险管理制度和信息安全制度；
- ⑤期货公司员工近亲属持仓报告制度；
- ⑥其他对客户资产安全、交易安全等期货公司持续稳健经营有重要影响的制度。

（二）履职保障

首席风险官根据履行职责的需要，享有下列职权：

- ①参加或者列席**与其履职相关**的会议；
- ②查阅期货公司的相关文件、档案和资料；
- ③与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话；
- ④了解期货公司业务执行情况；
- ⑤公司章程规定的其他职权。

期货公司董事、高级管理人员、各部门应当支持和配合首席风险官的工作，不得以涉及商业秘密或者其他理由限制、阻挠首席风险官履行职责。

期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序，越过董事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

知识点四 监督管理

首席风险官应当在**每季度结束之日起 10 个工作日内**向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告；

每年 1 月 20 日前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告，报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所做的尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。

期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的，应当依法承担相应的法律责任。但首席风险官**已按照要求履行报告义务**的，中国证监会可以**从轻、减轻或者免于行政处罚**。

中国证监会及其派出机构将下列事项记入期货公司及首席风险官**诚信档案**：

- (1) 中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的**监管措施**；
- (2) 中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项。

第四节 执业行为准则与廉洁从业

知识点一 期货从业人员执业行为准则

中国期货业协会制定《期货从业人员执业行为准则》，对从业人员的职业品德、执业纪律、专业胜任能力及职业责任等方面提出基本要求。

该准则是从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，是中国期货业协会对从业人员**进行纪律惩戒的主要依据**。

(一) 恪守职业准则

从业人员在执业过程中应当：

1、坚持期货市场的公开、公平、公正原则，自觉抵制不正当交易和商业贿赂，不得从事不正当交易行为和不正当竞争，维护期货交易各方的合法权益。

2、对期货交易各方高度负责，诚实守信，恪尽职守，珍惜、维护期货业和从业人员的职业声誉，保障期货市场稳健运行；

3、以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，**维护投资者的合法权益**。

4、遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，必须**及时**向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况，并**尽量避免冲突**；当无法避免时，应当**确保投资者的利益得到公平的对待**；

5、保守国家秘密、所在机构秘密、投资者的商业秘密及个人隐私，对在执业过程中所获得的未公开的重要信息应当履行保密义务，不得泄露、传递给他人，**但下列情况除外**：

(1) 有关法律、法规、规章等要求提供的；

(2) 国家司法部门、中国证监会、中国期货业协会和期货交易所按照有关规定进行调查取证的；

(3) 期货从业人员在执业过程中，为保护自己的合法权益而必须公开的。

从业人员对投资者服务结束或者离开所在机构后，仍应当保守投资者或者原所在机构的秘密。

(二) 提高专业胜任能力

(三) 强化对投资者的责任

期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及投资目标，并应谨慎、诚实、客观地**告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险**，不得向投资者做出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。

期货从业人员在进行投资分析或者提出投资建议时，应当**勤勉尽责、独立客观**，投资分析及投资建议要有合理、充足的依据，要严格区分客观事实与主观判断，并对重要事实予以明示。

期货从业人员应当**如实向投资者申明其所具有的执业能力**，不得向投资者提供虚假文件、材料。从业人员应当**保护投资者的合法利益**，不得以损害投资者利益的手段谋取个人或者相关方利益。

期货从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者。

期货从业人员不得迎合投资者的不合理要求，**不得为了投资者利益而损害社会公共利益、所在机构的合法利益或者他人的合法权益**。

期货从业人员不得疏忽履行应承担的义务：

(1) 期货从业人员应当严格按照有关期货业务规则规定办理相关期货业务；

(2) 期货从业人员应当及时告知投资者有关期货业务的情况，对投资者了解交易情况等合理的要求，应当在其职责范围内尽快给予答复；

(3) 期货从业人员应当在法律法规及公司制度规定范围内根据客户授权进行期货业务。

(四) 遵守竞业准则

提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事下列不正当竞争行为：

1. 采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉；

2. 贬低或诋毁其他机构、期货从业人员；

3. 采用明示或暗示与有关机构或者个人具有特殊关系的手段招徕投资者，或利用与有关组织的关系进行业务垄断；

4. 在投资者不知情的情况下给投资者代理人或介绍人返还佣金；

5. 以排挤竞争对手为目的，低于经营成本或行业自律标准收取手续费；

6. 中国证监会或中国期货业协会认定的其他不正当竞争行为。

期货从业人员不得阻挠或者拒绝投资者另外委托其他机构或者从业人员提供服务，共同服务的期货从业人员之间应当明确分工和协作。

机构的管理人员不得以不正当手段招徕其他机构在职期货从业人员，不得以不正当手段辞退本机构期货从业人员。

（五）履行相关责任

期货从业人员在执业过程中不得获取不正当利益。

获取不正当利益的，应当退还。

除所在机构同意外，期货从业人员不得兼任导致或者可能导致与现任职务产生实际或潜在利益冲突的其他组织的职务。

期货从业人员应当严格自律、洁身自好：

（1）对机构管理人员所发出的违法违规指令，期货从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告；机构未妥善处理的，期货从业人员应当及时向中国证监会或者中国期货业协会报告。

（2）期货从业人员不能片面地强调业务的发展而忽视投资者信誉，更不能从个人利益出发与投资者恶意串通。发现投资者有不诚信、违法违规的行为时，应当及时向所在机构报告，并注意防范投资者的信用风险。

当期货从业人员与其所服务的投资者存在利益冲突或因其他原因无法继续提供期货业务服务时，应当通过所在机构及时与投资者协商，采取更换期货从业人员或其他办法予以妥善解决。

期货从业人员因执业过错给机构造成损失的，应当承担相应责任。

知识点二 廉洁从业相关规定

廉洁从业，是指证券期货经营机构及其工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

（一）监管机制

中国证监会应当加强对证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业的监督管理。

中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会等自律组织依据章程、相关自律规则对证券期货经营机构及其工作人员进行廉洁从业的自律管理。

证券期货经营机构承担廉洁从业风险防控主体责任。

证券期货经营机构董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。

证券期货经营机构主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人。

各级负责人在职责范围内承担相应管理责任。

证券期货经营机构应当指定专门部门对本机构及其工作人员的廉洁从业情况进行监督、检查，充分发挥纪检监察、合规、审计等部门的合力，发现问题及时处理，重大情况及时报告。

（二）内部控制制度

证券期货经营机构应当建立健全廉洁从业内部控制制度，制定具体、有效的**事前风险防范体系、事中管控措施和事后追责机制**，对所从事的业务种类、环节及相关工作进行科学、系统的廉洁风险评估，识别廉洁从业风险点，强化岗位制衡与内部监督机制并确保运作有效。

证券期货经营机构应当**制定工作人员廉洁从业规范，明确廉洁从业要求**，加强从业人员廉洁培训和教育，培育廉洁从业文化。

证券期货经营机构应当**强化财经纪律**，杜绝账外账等不规范行为。对于业务活动中产生的费用支出制定明确的内部决策流程和具体标准，确保相关费用支出合法合规。

（三）自律管理

2020年3月，**中国期货业协会**发布《期货经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》对期货经营机构及其工作人员廉洁从业的自律管理提出具体要求。

期货经营机构及其工作人员在**向协会申请办理业务备案、执业登记、参加协会组织的资格考试和资质测试、接受协会自律检查等过程中**，不得存在下列行为：

- （1）以《廉洁从业规定》所列示的方式**向协会工作人员输送不正当利益**；
- （2）**以不正当方式影响**协会自律管理决定、自律管理工作安排，或**以不正当方式获取**自律管理内部信息；
- （3）**拒绝、干扰、阻碍或不配合**协会及其工作人员开展自律管理工作；
- （4）其他影响协会正常开展自律管理工作的行为。

期货经营机构及其工作人员在**开展期货经纪业务及其他销售产品或提供服务过程中**，不得通过以下方式输送或谋取不正当利益：

- （1）通过返还佣金或其他利益、违规给予部分客户特殊优待、向不满足适当性要求的客户销售产品或提供服务等方式，谋取或者输送不正当利益；
- （2）通过向特定客户销售风险与收益明显不匹配的产品，输送或谋取不正当利益；
- （3）通过委托不具备资质的机构或个人招揽客户，输送或谋取不正当利益；
- （4）违规向其他机构或个人泄露客户资料、账户信息、交易情况等，输送或谋取不正当利益；
- （5）其他输送或者谋取不正当利益的行为。

期货经营机构及其工作人员在**开展风险管理业务、资产管理业务或提供有关服务的过程中**，不得通过以下方式输送或谋取不正当利益：

- （1）直接或间接利用内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息违规从事或明示、暗示他人从事有关证券期货交易活动；
- （2）侵占或挪用受托资产，或以明显偏离市场公允估值的价格进行证券期货交易；
- （3）不公平对待不同产品，在不同账户之间或同一结构化产品优先级和劣后级之间进行利益输送；
- （4）编造、传播虚假、不实信息，或利用信息优势、资金优势、持股持券持仓优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其他衍生品交易价格、交易量；
- （5）通过让渡资产管理账户实际决策权限等方式为客户的违规行为提供便利；
- （6）利用所管理的客户资产向第三方输送不正当利益或向第三方支付不合理的费用；
- （7）以获取佣金或者其他利益为目的，在管理客户资产时进行明显不必要的证券期货交易；
- （8）代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，不按照客观独立的专业判断投票；

(9) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

期货经营机构及其工作人员在**开展期货交易咨询业务过程中**，不得通过以下方式输送或谋取不正当利益：

- (1) 收受任何可能对其独立客观执业构成影响的财物或其他好处；
- (2) 违反独立客观执业原则发布研究报告或观点；
- (3) 将期货研究报告内容或者观点违规提供给公司内部部门、人员或其他特定对象；
- (4) 以不正当手段为本人或因队谋取有利评选结果、佣金分配收入或绩效考核结果；
- (5) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

期货经营机构及其工作人员在**开展期货做市交易、衍生品交易、其他风险管理业务或提供有关服务的过程中**，不得通过以下方式输送或者谋取不正当利益：

- (1) 通过违规提供交易通道，输送或者谋取不正当利益；
- (2) 通过内幕交易，或者在实际控制的账户之间进行相互交易，输送或者谋取不正当利益；
- (3) 通过为交易者提供期货配资、非法融资或者变相非法融资服务，输送或者谋取不正当利益；
- (4) 通过违规与上市公司及其关联方、一致行动人开展以本公司股票为标的的衍生品交易，为配资公司、荐股平台、P2P 平台、违规互联网金融平台等涉嫌非法金融活动或者存在潜在利益冲突的主体提供衍生品交易服务，输送或者谋取不正当利益；
- (5) 与关联公司之间、与交易者之间、在服务的不同交易者之间进行利益输送或者未公平对待交易者；
- (6) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

期货经营机构**聘用第三方提供投资顾问、财务顾问、法律顾问、产品代销、中间介绍等服务过程中**，不得签署虚构服务主体或服务内容的协议，不得利用本机构或客户资产，向不具备相关专业能力或未提供相应服务的第三方支付咨询费、顾问费、服务费等费用，不得在与第三方机构签订的协议中虚增费用进行利益输送。

期货经营机构及其工作人员在**信息技术服务外包、物品和服务采购、项目招投标、居间人管理、人员招聘等业务相关活动中**，应建立严格的内部监督管理机制，不得违反公平公正原则，防范相关工作人员输送或谋取不正当利益。

第五节 职业道德与行业文化建设

知识点一 期货从业人员职业道德

所谓职业道德，是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，**涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。**

(一) 职业道德的特征

- 1、职业道德的特殊性
- 2、职业道德的继承性
- 3、职业道德的规范性
- 4、职业道德的具体性

(二) 职业道德的作用

- 1、调整职业关系

首先，职业道德是职业行为规范；其次，职业道德通过引导和规范职业行为，可以发挥调整职业关系的作用。

2、提升职业素质

职业素质既包括专业技能，也包括道德素养。

3、促进行业发展

（三）期货从业人员职业道德的基本内涵

1、守法经营，合规执业

（1）严格遵守国家法律、行政法规、部门规章和相关政策规定，严格遵守协会章程、自律规则和其他有关规定，严格遵守期货交易所业务规则和期货保证金监控管理机构的各项规定。

（2）严禁从事内幕交易、操纵市场等破坏或影响期货市场安全运行或期货市场交易秩序的非法期货交易活动。

（3）不得在期货经纪业务中从事或允许工作人员从事接受客户全权委托进行期货交易等超越经营范围的业务。

（4）加强工作人员管理，不得任用无从业资格人员从事期货业务。

（5）按照法律法规和自律规则的规定，及时、准确、完整地公示期货业务的相关信息，接受社会公众的监督。

（6）主动制止并及时举报有关期货违法违规行为。

2、诚实信用，勤勉尽责

3、公平竞争，共同发展

知识点二 期货行业文化建设

（一）文化内涵

1、合规——立身之本

2、诚信——价值取向

3、专业——发展之道

4、稳健——长效保障

5、担当——责任所在

第三章 期货公司的合规运作

第一节 期货公司的设立、变更与终止

知识点一 期货公司的设立许可

期货公司是依照《公司法》和《期货和衍生品法》规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，应当在公司登记机关登记注册，并经中国证监会批准。

《期货和衍生品法》规定，非法设立期货公司，或者未经核准从事相关期货业务的，予以取缔，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足100万元的，处以100万元以上1000万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以20万元以上200万元以下的罚款。

申请设立期货公司，应当具备下列条件：

1. 有符合法律、行政法规规定的公司章程；

2. **主要股东及实际控制人**具有良好的财务状况和诚信记录，净资产不低于中国证监会规定的标准，最近 3 年无重大违法违规记录；
3. **注册资本不低于人民币 1 亿元，且应当为实缴货币资本；**
4. **从事期货业务的人员**符合《期货法》规定的条件[不少于 15 人]，**董事、监事和高级管理人员**具备相应的任职条件[不少于 3 人]；
5. 有良好的**公司治理结构**、健全的**风险管理制度**和完善的**内部控制制度**；
6. 有合格的**经营场所、业务设施和信息技术系统**；
7. 法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

中国证监会应当自受理期货公司设立申请之日起 **6 个月内**依照法定条件、法定程序和审慎监管原则进行审查，作出核准或者不予核准的决定，并通知申请人；不予核准的，应当说明理由。

期货公司应当在其名称中标明“期货”字样，中国证监会另有规定的除外。

(一) 股东条件

主要股东：

法人或非法人组织	个人
(1) 实收资本和净资产均不低于人民币 1 亿元； (2) 净资产不低于实收资本的 50%，或有负债低于净资产的 50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险； (3) 具备持续盈利能力，持续经营 3 个以上完整会计年度，最近 3 个会计年度连续盈利； (4) 信誉良好、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明，主营业务性质与期货公司具有相关性；	个人金融资产不低于人民币 3000 万元。 信誉良好，不存在对所投资企业经营失败或重大违法违规行为负有直接责任未逾 3 年的情形。
(5) 出资额不得超过其净资产，且资金来源真实合法，不得以委托资金、负债资金等入股期货公司； (6) 没有较大数额的到期未清偿债务； (7) 近 3 年未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚； (8) 未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施； (9) 近 3 年作为公司（含金融机构）的股东或者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为； (10) 不存在中国证监会根据审慎监管原则认定的其他不适合持有期货公司股权的情形。	

控股、第一大股东：

期货公司控股股东、第一大股东除应当符合前述条件外，还应当具备下列条件：

- (1) **净资本不低于人民币 5 亿元；**股东不适用净资本或者类似指标的，净资产不低于人民币 10 亿元；
- (2) 在技术能力、管理服务、人员培训或营销渠道等方面具有较强优势；

(3) 具备对期货公司持续的资本补充能力，对期货公司可能发生风险导致无法正常经营的情况具有妥善处置的能力；

(4) 中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

(二) 外商投资期货公司的设立许可

外商投资期货公司是指单一或有关联关系的多个境外股东直接持有或间接控制公司 **5% 以上** 股权的期货公司。

直接持有 期货公司 5% 以上股权的境外股东，除应当符合《期货公司监督管理办法》规定的条件外，还应当具备下列条件：

(1) **持续经营 5 年以上**，近 3 年未受到所在国家或者地区监管机构或者行政、司法机关的重大处罚；

(2) 管理层具有良好的专业素质和管理能力；

(3) 具有健全的内部控制制度和风险管理体系；

(4) 具有良好的国际声誉和经营业绩，近 3 年业务规模、**收入、利润居于国际前列**，近 3 年长期信用均保持在高水平；

(5) 中国证监会规定的其他审慎性条件。

有关联关系的多个境外股东合计持有期货公司 5% 以上股权的，**每个境外股东均应具备前款所列条件**。

除通过中国境内证券公司间接持有期货公司股权及中国证监会规定的其他情形外，境外投资者通过投资关系、协议或其他安排，实际控制期货公司 5% 以上股权的，**应当转为直接持股**。

单独或与关联方、一致行动人共同实际控制 期货公司 5% 以上股权的境外投资者，应当具备上述所列条件。

外商投资期货公司的董事、监事和高级管理人员应当具备中国证监会规定的任职条件。

外商投资期货公司的高级管理人员**须在中国境内实地履职**。

(三) 期货公司境内分支机构设立备案

期货公司设立营业部、分公司等境内分支机构，应当自完成相关工商设立登记之日起 5 个工作日内向**公司住所地中国证监会派出机构**报备。

知识点二 期货公司的变更

(一) 股权变更

期货公司变更股权有下列情形之一的，**应当经中国证监会批准**：

(1) **变更控股股东、第一大股东**；

(2) **单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5% 以上，且涉及境外股东的**。

除上述规定情形外，期货公司单个股东的持股比例或者有关联关系的股东合计持股比例增加到 5% 以上，应当经期货公司住所地中国证监会派出机构批准。

期货公司股东应当秉承长期投资理念，**依法行使股东权利，履行股东义务**，督促期货公司完善治理结构、风险管理与内部控制制度，实现持续、健康发展。

期货公司拟入股股东应当充分了解期货公司股东条件、权利和义务，入股期货公司的程序应当完备合法，不得存在**损害期货公司其他股东或者客户的合法权益以及通过隐瞒等方式规避期货公司股东资格审批或者监管**的情况。

期货公司股权出让方在股权转让期间，应当支持并配合期货公司董事会、监事会和高级管理人员依法履行职责，**不得在股权转让完成前推荐股权受让方相关人员担任期货公司董事、监事、高级管理人员。**

期货公司股东出让股权依法应经中国证监会批准的，在批准前，股权出让方应当继续独立行使表决权及其他股东权利，**不得以任何形式变相让渡表决权予股权受让方。**

（二）法定代表人变更

期货公司变更法定代表人，拟任法定代表人应当具备任职条件。期货公司**应当自完成相关工商变更登记之日起 5 个工作日内向住所地中国证监会派出机构**提交下列备案材料：

- （1）备案报告；
- （2）变更后的营业执照副本复印件；
- （3）公司决议文件；
- （4）法定代表人期货从业资格证明、任职资格条件证明；
- （5）期货公司原《经营期货业务许可证》正、副本原件；
- （6）中国证监会要求提交的其他文件。

（三）住所或营业场所变更

期货公司变更住所或营业场所，**应当妥善处理客户资产**，拟迁入的住所和拟使用的设施应当符合业务需要，并自**完成相关工商变更登记之日起 5 个工作日内**向住所地中国证监会派出机构报备。

期货公司变更分支机构营业场所的，即在中国证监会同一派出机构辖区内变更营业场所，**应当妥善处理客户资产**，拟迁入的营业场所和拟使用的设施应当满足业务需要。

知识点三 期货公司的业务终止

（一）期货公司的停业

期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的，**应当妥善处理客户资产，清退或者转移客户。**

期货公司恢复营业的，应当符合期货公司持续性经营规则。停业期限届满后，期货公司未能恢复营业或者不符合持续性经营规则的，中国证监会可以根据《期货和衍生品法》相关规定注销其期货业务许可证。

根据《期货和衍生品法》相关规定，期货公司有下列情形之一的，中国证监会应当依法办理相关业务许可注销手续：

- （1）营业执照被**依法吊销**；
- （2）成立后无正当理由**超过 3 个月未开始营业**，或者开业后无正当理由**停业连续 3 个月以上**；
- （3）**主动**提出注销申请；
- （4）《行政许可法》和中国证监会规定应当注销行政许可的其他情形。

期货公司在注销相关业务许可证前，应当**结清相关期货业务**，并依法返还交易者的**保证金和其他资产**。

（二）境内分支机构的终止

期货公司终止境内分支机构的，应当先行妥善处理该分支机构客户资产，结清分支机构业务并终止经营活动，并自完成上述工作之日起 5 个工作日内向分支机构所在地中国证监会派出机构提交下列备案材料：（同时抄报公司住所地的中国证监会派出机构）

- （1）备案报告；
- （2）公司决议文件；
- （3）关于处理分支机构客户资产、结清期货业务并终止经营活动情况的说明；
- （4）在中国证监会指定报刊上的公告证明；
- （5）**首席风险官出具的公司符合相关条件的意见；**
- （6）期货公司分支机构《经营证券期货业务许可证》正、副本原件；
- （7）中国证监会要求提交的其他文件。

（三）公告

期货公司设立、变更、停业、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其分支机构设立、变更、终止的，期货公司应当在**中国证监会指定的媒体上公告**。

期货公司及其分支机构的许可证由中国证监会统一印制。许可证正本或者副本遗失或者灭失的，期货公司应当在 30 个工作日内在中国证监会指定的媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会或期货公司分支机构所在地派出机构重新申领。

第二节 期货公司的内部控制和公司治理

知识点一 内部控制的一般标准

（一）内部控制的原则

原则	含义
健全性	（1）内控应当贯穿于经营活动的所有方面，体现全过程。 （2）内控应涵盖所有的部门和人员。 （3）内控还要体现系统性。
有效性	（1）内控制度本身的有效性。（合法合规、适时、合理适用） （2）内控制度要得到有效的执行。
独立性	（1）相关资产分离。 （2）部门和岗位分立。 （3）物理隔离（防火墙和门禁）。
相互制约性	部门与部门、岗位与岗位之间建立一种相互验证、相互制约的关系，它是内控的重要组成部分。
成本效益性	成本效益性要求期货公司： ①精心选择控制点，实行有选择的控制。②努力减少不必要的各种耗费。③尽量应用科

学化的管理方法和新技术降低成本、提高效率。

知识点二 期货公司的公司治理

（一）股东、实际控制人及其他关联人

期货公司与其股东、实际控制人及其他关联人在业务、人员、资产、财务等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。

未依法经期货公司股东会或者董事会决议，期货公司股东、实际控制人**不得任免期货公司的董事、监事、高级管理人员，或者非法干预期货公司经营管理活动。**

期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得降低风险管理要求。

期货公司控股股东、第一大股东应当每年对自身遵守法律法规及监管规定情况、经营状况、对期货公司承诺事项和期货公司章程的履行情况进行自查自评，每年度结束之日起 4 个月内将评估报告通过期货公司报送期货公司住所地中国证监会派出机构。

期货公司主要股东或者实际控制人出现下列情形之一的，应当主动、准确、完整地在 3 个工作日内通知期货公司：

- （1）所持有的期货公司股权被冻结或者被强制执行；
- （2）质押或解除质押所持有的期货公司股权；
- （3）决定转让所持有的期货公司股权；
- （4）不能正常行使股东权利或者承担股东义务，可能造成期货公司治理的重大缺陷；
- （5）股权变更或者业务范围、经营管理发生重大变化；
- （6）董事长、总经理或者代为履行相应职务的董事、高级管理人员等发生变动；
- （7）因国家法律法规、重大政策调整或者不可抗力等因素，可能对公司经营管理产生重大不利影响；
- （8）涉嫌重大违法违规被有权机关调查或者采取强制措施；
- （9）因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；
- （10）变更名称；
- （11）合并、分立或者进行重大资产、债务重组；
- （12）被采取停业整顿、撤销、接管、托管等监管措施，或者进入解散、破产、关闭程序；
- （13）其他可能影响期货公司股权变更或者持续经营的情形。

期货公司主要股东发生上述规定情形的，期货公司应当自收到通知之日起 3 个工作日内向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。

期货公司实际控制人发生上述第（8）项至第（12）项所列情形的，期货公司应当自收到通知之日起 3 个工作日内向中国证监会及住所地派出机构报告。

期货公司有下列情形之一的，应当立即书面通知全体股东或进行公告，并向住所地中国证监会派出机构报告：

- （1）公司或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施；
- （2）公司或者其董事、监事、高级管理人员因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；

- (3) 风险监控指标不符合规定标准;
- (4) 客户发生重大透支、穿仓,可能影响期货公司持续经营;
- (5) 发生突发事件,对期货公司或者客户利益产生或者可能产生重大不利影响;
- (6) 其他可能影响期货公司持续经营的情形。

中国证监会及其派出机构对期货公司及其分支机构采取《期货交易管理条例》规定的有关监管措施或者作出行政处罚,期货公司应当书面通知全体股东或进行公告。

(二) 股东会或股东大会

期货公司股东会或股东大会应当按照《公司法》和公司章程,对职权范围内的事项进行审议和表决。

股东会或股东大会每年应当至少召开一次会议。

期货公司股东应当按照出资比例或者所持股份比例行使表决权。

(三) 董事会

期货公司应当设立董事会,并按照《公司法》的规定设立监事会或监事,切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。

期货公司可以设立独立董事,期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务,不得与本期期货公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。

(四) 首席风险官

期货公司应当设首席风险官,对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的,应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在近亲属关系。

(五) 业务部门

期货公司应当合理设置业务部门及其职能,建立岗位责任制度,不相容岗位应当分离。交易、结算、财务业务应当由不同部门和人员分开办理。

期货公司应当设立风险管理部门或者岗位,管理和控制期货公司的经营风险。

期货公司应当设立合规审查部门或者岗位,审查和稽核期货公司经营管理的合法合规性。

期货公司应当建立健全并持续完善覆盖境内外分支机构、子公司及其业务的合规管理、风险管理和内部控制体系,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节,实现风险管理全覆盖。

(六) 分支机构

期货公司应当对分支机构实行集中统一管理,

不得与他人合资、合作经营管理分支机构,

不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。

分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围,并应当符合中国证监会对相关业务的规定。

期货公司应当按照规定对分支机构实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。

(七) 境外经营机构

期货公司设立、收购、参股的境外经营机构发生下列事项的,期货公司应当在 5 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构书面报告:

- (1) 注册登记、取得业务资格、设立子公司；
- (2) 变更名称、变更业务范围以及修改章程重要条款等；
- (3) 取得、变更或者注销交易所、协会等会员资格；
- (4) 变更董事长、总经理、合规负责人和风险管理负责人；
- (5) 机构或其从业人员受到境外监管机构或交易所的调查、纪律处分或处罚；
- (6) 预计发生重大亏损或者遭受超过净资产 10% 的重大损失；
- (7) 与期货公司及其关联方发生重大关联交易；
- (8) 按规定应当向境外监管机构报告的重大事项；
- (9) 中国证监会规定的其他重大事项。

第三节 期货公司的期货业务

知识点一 期货公司展业的一般要求

(一) 交易者适当性管理制度

期货公司应当按照规定实行交易者适当性管理制度，建立执业规范和内部问责机制，了解客户的经济实力、专业知识、投资经历和风险偏好等情况，审慎评估客户的风险承受能力，提供与评估结果相适应的产品或者服务。

(二) 业务公示及投诉处理制度

期货公司应当在本公司网站、营业场所等公示业务流程，提供从业人员资格证书等资料供客户查阅，并在本公司网站和营业场所提示客户可以通过中国期货业协会网站查询。

期货公司应当承担投资者投诉处理的首要责任，建立、健全客户投诉处理制度，公开投诉处理流程，妥善处理客户投诉及与客户的纠纷。

(三) 数据备份制度

期货公司应当建立数据备份制度，对交易、结算、财务等数据进行备份管理。

期货公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料，任何人不得隐匿、伪造、篡改或者毁损，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密，不得非法提供给他人。**客户资料保存期限自账户销户之日起不得少于 20 年。**

知识点二 期货经纪业务

(一) 期货经纪业务概述

期货经纪业务，是指招揽交易者、向交易者推介期货业务，接受期货交易者委托为其进行期货交易、执行其交易指令、为其办理期货结算与交割等的业务。

因此《期货公司监督管理办法》专门规定，期货公司申请**金融期货经纪业务资格**，应当具备下列条件：

- (1) 申请日期**2 个月风险监管指标**持续符合规定标准；
- (2) 具有健全的公司治理、风险管理制度和内部控制制度，并有效执行；
- (3) 符合中国证监会**期货保证金安全存管监控**的规定；
- (4) 业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行状况良好；
- (5) **高级管理人员近 2 年内未受到刑事处罚**，未因违法违规经营受到行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形；
- (6) 不存在被中国证监会及其派出机构采取《条例》所规定的监管措施的情形；

(7) 不存在因涉嫌违法违规正在被有权机关立案调查的情形；

(8) **近 2 年内未因违法违规行为受过刑事处罚或者行政处罚。**但期货公司控股股东或者实际控制人变更，高级管理人员变更比例超过 50%，对出现上述情形负有责任的高级管理人员和业务负责人已不在公司任职，且已整改完成并经期货公司住所地中国证监会派出机构验收合格的，可不受此限制；

(9) 中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：

①**国家机关和事业单位；**

②中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、期货业协会工作人员及其配偶；

③期货公司工作人员及其配偶；

④**证券、期货市场禁止进入者；**

⑤未能提供开户证明材料的单位和个人；

⑥中国证监会规定的不符从事期货交易的其他单位和个人。

(二) 监管要求

1、开户管理

客户应当**以自己的名义**向期货公司提出开户申请。

2、期货经纪合同

期货公司接受客户委托为其进行期货交易，在为客户开立期货经纪账户前，应当向客户出示期货交易风险说明书，由客户签字确认，并签订期货经纪合同。

《〈期货经纪合同〉指引》和《期货交易风险说明书》由**中国期货业协会**制定。

期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易；不得向客户作获利保证；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。

3、交易指令传递和审核

客户可以通过书面、电话、计算机、互联网等委托方式下达交易指令。

期货公司应当建立交易指令委托管理制度，并与客户就委托方式和程序进行约定，并应当按照客户委托下达交易指令，不得未经客户委托或者未按客户委托内容，擅自进行期货交易。

期货公司从业人员不得私下接受客户委托进行期货交易。

期货公司应当进行客户交易指令审核，按照**时间优先的原则**传递客户交易指令，并在传递交易指令前对客户账户**资金和持仓**进行验证。

以互联网方式下达交易指令的，期货公司应当对互联网交易风险进行特别提示。

4、客户交易行为管理

期货公司应当建立健全客户交易行为管理制度，发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常的，应当及时向期货交易所、期货保证金安全存管监控机构及住所地中国证监会派出机构报告。

期货公司应当在每日结算后为客户提供交易结算报告，并提示客户可以通过**期货保证金安全存管监控机构**进行查询。客户应当**按照期货经纪合同约定方式**对交易结算报告内容进行确认。

对交易结算报告有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内以书面方式提出，期货公司应当在约定时间内进行核实。客户未在约定时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认。

期货公司应当制定并执行错单处理业务规则。

期货公司应当按照规定为客户申请、注销交易编码。

客户与期货公司的委托关系终止的，应当办理销户手续。

期货公司不得将客户未注销的资金账号、交易编码借给他人使用。

知识点三 期货交易咨询业务

（一）期货交易咨询业务概述

期货交易咨询业务，是指期货公司基于客户委托从事的下列营利性活动：

（1）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；

（2）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；

（3）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；

（4）中国证监会规定的其他活动。

（二）监管要求

1、申请条件

- 注册资本不低于人民币 1 亿元，且净资本不低于人民币 8000 万元；
- 申请日前 6 个月的风险监管指标持续符合监管要求；
- 具有 3 年以上期货从业经历并符合期货交易咨询从业条件的高级管理人员不少于 1 名，具有 2 年以上期货从业经历并取得期货投资咨询从业资格的业务人员不少于 5 名，且前述高级管理人员和业务人员最近 3 年内无不良诚信记录，未受到行政、刑事处罚，且不存在因涉嫌违法违规正被有权机关调查的情形；
- 具有完备的期货交易咨询业务管理制度；
- 近 3 年内未因违法违规经营受到行政、刑事处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正被有权机关调查的情形；
- 近 1 年内不存在被监管机构采取《期货和衍生品法》规定的相关监管措施的情形；
- 中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

2、禁止性行为

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得有下列行为：

- （1）向客户作获利保证，或者约定分享收益或共担风险；
- （2）以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货交易咨询服务；
- （3）利用期货交易咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易，或者传播虚假、误导性信息；
- （4）以个人名义收取服务报酬；
- （5）期货法律、法规、规章禁止的其他行为。

期货交易咨询业务人员在开展期货交易咨询服务时，不得接受客户委托代为从事期货交易。

3、关于风险管理服务的要求

期货公司提供风险管理服务时，应当发挥自身专业优势，为客户制定符合其需要的风险管理制度或者操作流程，提供有针对性的风险管理咨询或者培训，不得夸大期货的风险管理功能。

期货公司应当定期评估风险管理服务效果和客户反馈意见，不断改进风险管理服务能力。

4、关于研究分析服务的要求

期货公司提供研究分析服务时，应当：

(1) 公平对待委托客户，并采取有效措施，保证研究分析人员独立形成研究分析意见和结论。

(2) 建立研究分析报告和资讯信息的审阅、管理及使用机制，对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查。

(3) 采取有效措施，防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息为自身及其他利益相关方谋取不当利益。

研究分析人员应当对研究分析报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论合理。

研究分析报告应当制作形成适当的书面或者电子文本形式，载明期货公司名称及其业务资格、研究分析人员姓名、制作日期等内容，同时注明相关信息资料的来源、研究分析意见的局限性与使用者风险提示。

期货公司制作、提供的研究分析报告不得侵犯他人的知识产权。

5、关于交易咨询服务的要求

期货公司提供交易咨询服务时，应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和交易风险。

期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据。

期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息。

期货公司以期货交易软件、终端设备为载体，向客户提供交易咨询服务或者具有类似功能服务的，应当执行本办法，并向客户说明交易软件、终端设备的基本功能，揭示使用局限性，说明相关数据信息来源，不得对交易软件、终端设备的使用价值或功能作出虚假、误导性宣传。

6、业务留痕与投诉管理

期货公司应当对期货投资咨询业务操作实行留痕管理，并按照中国证监会规定的保存年限和要求，妥善保存期货投资咨询业务的风险揭示书、合同、风险管理意见、研究分析报告、交易咨询建议、期货交易软件或者终端设备说明等业务材料。

7、防范利益冲突

期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立。

期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排。

期货公司首席风险官应当对前款规定事项进行检查落实。

期货投资咨询业务人员应当与**交易、结算、风险控制、财务、技术**等业务人员岗位独立，职责分离。

期货公司及其从业人员与客户之间可能发生**利益冲突**的，应当遵循**客户利益优先**的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循**公平**对待的原则予以处理。

期货公司总部应当**设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理**。

期货公司**营业部应当在公司总部的统一管理**下对外提供期货投资咨询服务。

期货投资咨询业务人员应当以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动，**不得以个人名义为客户提供期货投资咨询服务**。

8、利用公共媒体开展期货行情分析

期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的，应当取得期货交易咨询业务资格、从业人员应当符合相关条件，遵守金融信息传播相关规定，保护他人知识产权；在开展期货信息传播活动前，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构报告。

知识点四 期货做市业务

做市业务是指为指定品种的期货合约、标准化期权合约提供双边报价等服务，以增强交易流动性，促进市场功能发挥。

实践中，期货交易已经广泛采用做市方式，为此《期货和衍生品法》专门增加此业务类型。

知识点五 其他期货业务

目前，期货公司尚不允许从事自营业务。

第四节 期货公司的其他业务

知识点一 资产管理业务

（一）资产管理业务概述

期货公司可以依法从事下列资产管理业务：

- （1）**为单一客户办理资产管理业务**（单一资产管理计划）；
- （2）**为特定多个客户办理资产管理业务**（集合资产管理计划，2-200人）。

期货公司可以**自身或者设立子公司**的形式，从事私募资产管理业务。

（二）相关监管要求

1、总体要求

证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当遵循自愿、公平、诚实信用和客户利益至上原则，恪尽职守，谨慎勤勉，维护投资者合法权益，服务实体经济，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

证券期货经营机构**不得在表内从事私募资产管理业务**，不得以任何方式向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益。

2、业务主体要求

证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当符合以下条件：

- （1）净资产、净资本等财务和风险控制指标符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
- （2）法人治理结构良好，内部控制、合规管理、风险管理制度完备；

- (3) 具备符合条件的高级管理人员和 3 名以上投资经理；
- (4) 具有投资研究部门，且专职从事投资研究的人员不少于 3 人；
- (5) 具有符合要求的营业场所、安全防范设施、信息技术系统；
- (6) 最近 2 年未因重大违法违规行为被行政处罚或者刑事处罚，最近 1 年未因重大违法违规行为被监管机构采取行政监管措施，无因涉嫌重大违法违规正受到监管机构或有权机关立案调查的情形；
- (7) 中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

3、业务形式要求

单一资产管理计划可以接受货币资金委托，或者接受投资者合法持有的股票、债券或中国证监会认可的其他金融资产委托。

集合资产管理计划原则上应当接受货币资金委托，中国证监会认可的情形除外。

资产管理计划所属类别：

类别	投向	比例（不低于资管计划总资产）
固定收益类	存款、债券等债权类资产	80%
权益类	股票、未上市企业股权等股权类资产	80%
商品及金融衍生品类	商品及金融衍生品	（持仓合约价值）80%，（账户权益超过计划总资产）20%
混合类	债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产	未达上述比例要求

开放式资产管理计划应当明确投资者参与、退出的时间、次数、程序及限制事项。开放式集合资产管理计划每 3 个月至多开放一次计划份额的参与、退出，中国证监会另有规定的除外。

单一资产管理计划可以不设份额，集合资产管理计划应当设定为均等份额。

开放式集合资产管理计划不得进行份额分级。封闭式集合资产管理计划可以根据风险收益特征对份额进行分级。

证券期货经营机构可以设立基金中基金资产管理计划，将 80% 以上的资产管理计划资产投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。

4、非公开募集

资产管理计划应当以非公开方式向合格投资者募集。

证券期货经营机构不得设立多个资产管理计划，同时投资于同一非标准化资产，以变相突破投资者人数限制或者其他监管要求。

销售机构应当在募集结束后 10 个工作日内，将销售过程中产生和保存的投资者信息及资料全面、准确、及时提供给证券期货经营机构。

资产管理计划存续期间持续销售的，销售机构应当在销售行为完成后 5 个工作日内，将销售过程中产生和保存的投资者信息及资料全面、准确、及时提供给证券期货经营机构。

集合资产管理计划的募集金额缴足之日起 10 个工作日内，由证券期货经营机构公告资产管理计划成立；单一资产管理计划在受托资产入账后，由证券期货经营机构书面通知投资者资产管理计划成立。

证券期货经营机构应当在资产管理计划成立之日起 5 个工作日内，将资产管理合同、投资者名单与认购金额、验资报告或者资产缴付证明等材料报**证券投资基金业协会备案**。

5、投资运作要求

资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的 200%，分级资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的 140%。

6、信息披露

证券期货经营机构、托管人、销售机构和其他信息披露义务人应当依法披露资产管理计划信息，保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性，确保投资者能够按照资产管理合同约定的时间和方式查阅或者复制所披露的信息资料。

知识点二 风险管理业务

（一）风险管理业务概述

为适应期货市场服务实体经济发展的需要，**期货公司可以设立子公司**，开展以风险管理服务为主的经营业务。

（二）备案要求

期货公司备案风险管理公司应当符合以下条件：

- 备案时期货公司最近一期分类评级**不低于 B 类 BB 级**，净资本不低于人民币**3 亿元**；
- 最近**1 年各项风险监管指标持续**符合规定标准且设立风险管理公司后各项风险监管指标符合规定；
- 公司治理健全，内部控制和 risk 管理制度完善；
- 具有完备的管理制度，能够对风险管理公司业务活动实施有效管理和风险隔离；
- 最近 3 年未被采取《条例》规定的行政监管措施，**未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚**；
- 最近 1 年未因公司治理不健全、内部控制和 risk 管理制度不完善等原因被采取行政监管措施或正处于整改期间，**未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或采取强制措施**；
- 中国期货业协会根据审慎原则规定的其他条件。

（三）内部控制

期货公司可以设立全资风险管理公司，也可以与其他投资者共同出资设立风险管理公司。其他投资者累计持有风险管理公司的股权比例**不得超过 49%**。

风险管理公司**不得直接或者间接持有期货公司、受同一期货公司控股的其他公司的股权或股份**，或者以其他方式向期货公司、受同一期货公司控股的其他公司进行股权投资。

风险管理公司应当建立公司经营危机处置与恢复方案，包括**危机发生后的风险控制和损失承担制度**。

期货公司高级管理人员及其他从业人员**不得在其风险管理公司兼任除董事、监事之外的职务**。

风险管理公司高级管理人员及其他工作人员不得在期货公司参股的公司兼任除董事、监事之外的职务，不得在其他从事期货及其他金融衍生品相关营利性机构兼任除董事、监事之外的职务。

知识点三 中间介绍业务

（一）中间介绍业务概述

证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：

- （1）协助办理开户手续；
- （2）提供期货行情信息、交易设施；
- （3）中国证监会规定的其他服务。

证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

（二）申请条件

证券公司申请介绍业务资格，应当符合下列条件：

- ①申请日前 6 个月各项风险控制指标符合规定标准；
- ②已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度；
- ③全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格、申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准；
- ④配备必要的业务人员，公司总部至少有 5 名、拟开展介绍业务的营业部至少有 2 名符合期货从业人员条件的业务人员；
- ⑤已按规定建立健全与介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度；
- ⑥具有满足业务需要的技术系统；
- ⑦中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则规定的其他条件。

（三）监管要求

1、书面委托协议

证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任。基于期货经纪合同的责任由期货公司直接对客户承担。

证券公司与期货公司签订、变更或者终止委托协议的，双方应当在 5 个工作日内报各自所在地的中国证监会派出机构备案。

2、关于协助开户的要求

证券公司只能接受其全资拥有或者控股的、或者被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务，不能接受其他期货公司的委托从事介绍业务。

证券公司与期货公司应当独立经营，保持财务、人员、经营场所等分开隔离。

证券公司应当配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。

证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。

证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案，并按照中国证监会的规定履行信息披露义务。

3、关于提供行情和交易设施的要求

证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。

证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。

期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。

证券公司应当协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的安全和独立。

证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。

证券公司保存上述文件资料的期限不得少于 5 年。

第四章 期货行业的自律管理

第一节 期货交易所的设立与运作

知识点一 期货交易所的设立、变更与终止

期货交易所包括期货交易所及经批准组织开展期货交易的其他期货交易所。

（一）期货交易所的设立审批

申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交下列文件和材料：

- （1）申请书；
- （2）章程和交易规则、结算规则草案；
- （3）期货交易所的经营计划；
- （4）拟加入会员或者股东名单；
- （5）理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历；
- （6）拟任用高级管理人员的名单及简历；
- （7）场地、设备、资金证明文件及情况说明；
- （8）中国证监会规定的其他文件、材料。

设立、变更和解散期货交易所，应当中国证监会批准。未经中国证监会批准，期货交易所不得设立分所或者其他任何期货交易所。期货交易所联网交易的，应当于决定之日起 10 日内报告中国证监会。

中国证监会批准设立的期货交易所，应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

《期货和衍生品法》规定，非法设立期货交易所、期货结算机构，或者以其他形式组织期货交易的，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 100 万元的，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款。

非法设立期货交易所的，由县级以上人民政府予以取缔。

（二）期货交易所的变更及解散

《期货交易所管理办法》规定，期货交易所变更名称、注册资本或开办资金、组织形式、股权结构的，应由中国证监会批准。

期货交易所的合并、分立的，应当事前向中国证监会报告。期货交易所合并可以采取吸收合并和新设合并两种方式，合并前各方的债权、债务由合并后存续或者新设的期货交易所承继。期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继。

期货交易所因下列情形之一解散：

- ①章程规定的营业期限届满；
- ②会员大会或者股东大会决定解散；
- ③中国证监会决定关闭。

期货交易所解散的，应当由中国证监会批准。期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由中国证监会予以公告。

期货交易所终止的，应当成立清算组进行清算。清算组制定的清算方案，应当事前向中国证监会报告。

知识点二 期货交易所的治理架构

期货交易所作为独立法人，按照其章程的规定实行自律管理。

期货交易所的负责人由中国证监会任免。期货交易所可以采取会员制或者公司制的组织形式。

（一）会员制期货交易所

1、会员大会

会员大会行使下列职权：

- （1）审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案；
- （2）选举和更换会员理事；
- （3）审议批准理事会和总经理的工作报告；
- （4）审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告；
- （5）审议期货交易所风险准备金使用情况；
- （6）决定增加或者减少期货交易所注册资本；
- （7）决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项；
- （8）决定期货交易所理事会提交的其他重大事项；
- （9）期货交易所章程规定的其他职权。

会员大会由理事会召集，每年召开一次。会员大会由理事长主持。

有下列情形之一的，应当召开临时会员大会：

- （1）会员理事不足期货交易所章程规定人数的 $\frac{2}{3}$ ；
- （2） $\frac{1}{3}$ 以上会员联名提议；
- （3）理事会认为必要。

召开会员大会，应当将会议审议的事项、会议召开的方式、时间和地点于会议召开 10 日前通知会员。

临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议。

会员大会应有 $\frac{2}{3}$ 以上会员参加方为有效。会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由出席会议的理事签名。

会员大会结束之日起 10 日内，期货交易所应当将大会全部文件报告中国证监会。

2、理事会

期货交易所设**理事会**，每届任期**3年**。理事会是会员大会的**常设机构**，对**会员大会**负责。

理事会由**会员理事**和**非会员理事**组成；其中会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由中国证监会委派。

理事会可以根据需要设立监察、交易、结算、交割、会员资格审查、纪律处分、调解、财务和技术等专门委员会。

理事会设理事长1人、副理事长1至2人。理事长、副理事长的任免，由**中国证监会提名，理事会通过**。**理事长不得兼任总经理**。

理事长职权：

- (1) **主持会员大会**、理事会会议和理事会日常工作；
- (2) 组织协调专门委员会的工作；
- (3) 检查理事会决议的实施情况并向理事会报告。
- (4) 期货交易所章程规定或理事会授予的其他职权

理事会会议至少每半年召开一次。每次会议应当于会议召开**10日前**通知全体理事。

召开**临时**理事会会议：

- (1) **1/3以上理事联名提议**；
- (2) **期货交易所章程规定的情形**；
- (3) **中国证监会提议**。

理事会召开临时会议，可以另定召集理事会临时会议的通知方式和通知时限。

理事会会议须有**2/3以上理事出席**方为有效，其决议须经全体理事**1/2以上**表决通过。

理事会会议应当由理事本人出席。理事因故不能出席的，应当以书面形式委托其他理事代为出席；委托书中应当载明授权范围。每位理事只能接受一位理事的委托。

理事会会议结束之日起**10日内**，理事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会。

3、总经理

期货交易所设**总经理1人**，副总经理若干人。

总理由**中国证监会**任免。副总经理按照证监会相关规定任免或者聘任。

总经理每届任期**3年**，总经理是**当然理事**。

(二) 公司制期货交易所

1、股东大会

股东大会**职权**：

- (1) 审定期货交易所章程、交易规则、结算规则及其修改草案；
- (2) 审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告；
- (3) 审议期货交易所风险准备金使用情况；
- (4) 决定增加或者减少期货交易所注册资本或者开办资金；
- (5) 决定期货交易所的合并、分立、变更组织形式、解散和清算事项；
- (6) 选举和更换非由职工代表担任的董事；
- (7) 审议批准董事会和总经理的工作报告；
- (8) 决定期货交易所董事会提交的其他重大事项；
- (9) 决定股权结构变更方案；

(10) 期货交易所章程规定的其他职权。

2、董事会

期货交易所设董事会，每届任期 3 年。期货交易所设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人。董事长、副董事长的任免，由中国证监会提名，董事会通过。董事长不得兼任总经理。

期货交易所可以设独立董事。独立董事由中国证监会提名，股东大会通过。

期货交易所可以设董事会秘书。董事会秘书由中国证监会提名，董事会通过。董事会秘书负责期货交易所股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及期货交易所股东资料的管理等事宜。

董事长行使下列职权：

- (1) 主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作；
- (2) 组织协调专门委员会的工作；
- (3) 检查董事会决议的实施情况并向董事会报告。
- (4) 期货交易所章程规定或董事会授予的其他职权。

董事会会议结束之日起 10 日内，董事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会。

3、总经理

期货交易所设总经理 1 人，副总经理若干人。

总理由中国证监会任免。副总经理按照中国证监会相关规定任免或者聘任。

总经理每届任期 3 年，总经理应当由董事担任。

知识点三 期货交易所的主要职责

1. 提供交易的场所、设施和服务
2. 组织期货交易的结算、交割
3. 制定并实施期货交易所的业务规则
4. 设计期货合约、标准化期权合约品种，安排期货合约、标准化期权合约品种上市
5. 对期货交易进行实时监控和风险监测
6. 发布市场信息
7. 办理与期货交易的结算、交割有关的信息查询业务
8. 依照章程和业务规则对会员、交易者、期货服务机构等进行自律管理
9. 开展交易者教育和市场培育工作
10. 保障信息技术系统的安全、稳定
11. 查处违规行为
12. 中国证监会规定的其他职责

知识点四 期货结算机构

期货结算机构是指依法设立，为期货交易提供结算、交割服务，实行自律管理的法人。期货结算机构包括内部设有结算部门的期货交易所、独立的期货结算机构和经中国证监会批准从事与证券业务相关的期货交易结算、交割业务的证券结算机构。

目前，除上海证券交易所和深圳证券交易所股票期权市场外，我国五大期货交易所都是通过内设结算部门的形式履行期货结算机构的职能。

第二节 期货交易、结算和交割

知识点一 期货交易制度

所谓期货交易，是指采用**公开的集中交易方式**或者中国证监会批准的其他方式进行的以**期货合约**或者**期权合约**为交易标的的交易活动。

（一）入场交易与委托交易

在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员或者符合中国证监会规定的其他参与者。

能够直接入场交易的只有四类市场主体：

- 1、期货公司会员
- 2、非期货公司会员（大型的现货企业）
- 3、从事特定品种的境外经纪机构
- 4、从事特定品种的境外交易者

期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：

- （1）**国家机关和事业单位；**
- （2）**中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、期货业协会工作人员及其配偶；**
- （3）**期货公司工作人员及其配偶；**
- （4）**证券、期货市场禁止进入者；**
- （5）**未能提供开户证明材料的单位和个人；**
- （6）**中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。**

（二）客户开户

1、开户实名制

客户开户应当符合以下**实名制**要求：

- （1）客户开户时应当提供有效身份证明文件；
- （2）个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托他人代为办理；
- （3）单位客户应当出具单位客户的授权委托书、开户代理人的有效身份证明文件和其他开户证件；
- （4）期货经纪合同、期货结算账户中客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致；
- （5）在期货经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写客户资料信息。

期货公司应当对客户进行以下实名制审核：

- （1）对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由经授权的开户代理人开户；
- （2）**确保客户交易编码申请表、期货结算账户登记表、期货经纪合同等开户资料所记载的客户姓名或者名称与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致。**

客户开户时，期货公司应当实时采集并按照监控中心要求及时提交客户以下影像资料：

- （1）**个人客户头部正面照和有效身份证明文件扫描件；**
- （2）**单位客户开户代理人头部正面照、开户代理人有效身份证明文件扫描件、单位客户有效身份证明文件扫描件；**

(3) 中国期货监控在实施细则中规定的其他影像资料。

2、申请交易编码

期货交易实行**客户交易编码制度，不得混码交易**。期货公司应当为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码。

监控中心在复核中发现以下情况之一的，监控中心应当退回客户交易编码申请，并告知期货公司：

- (1) **客户资料不符合实名制要求；**
- (2) **客户交易编码申请表及相关资料内容不完整、格式不正确；**
- (3) 中国证监会规定的其他情形。

监控中心应当将当日通过复核的客户交易编码申请资料转发给相关期货交易所。

期货交易所应当将客户交易编码申请的处理结果当日发送**中国期货监控**，由监控中心当日反馈给期货公司。

当日分配的客户交易编码，期货交易所应当于**下一交易日**允许客户使用。

3、客户资料修改

期货公司修改与申请交易编码相关的客户资料，应当向监控中心提交修改申请。

期货公司申请对关键信息之外的客户资料进行修改的，应当指明修改申请拟提交的期货交易所，监控中心对修改后客户资料内容的**完整性、格式正确性**进行复核，并将通过复核的申请转发相关期货交易所。**期货交易所根据其业务规则检查后，向监控中心反馈修改申请的处理结果，由监控中心反馈给期货公司。**

4、注销交易编码

期货公司应当登录中国期货监控统一开户系统办理客户交易编码的注销。

中国期货监控接到期货公司的客户交易编码注销申请后，应当**于当日转发给相关期货交易所**。

期货交易所应当将期货公司客户交易编码注销申请处理结果及时反馈中国期货监控，中国期货监控据此反馈期货公司。

期货交易所注销客户交易编码的，应当于注销当日通知中国期货监控，中国期货监控据此通知期货公司。

5、客户资料管理

期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当**与报送统一开户系统的客户资料保持一致**。

监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的**客户姓名或者名称、内部资金账户、期货结算账户和交易编码**进行一致性复核。

(三) 交易指令的执行与错单处理

交易过程中，客户对交易结果及相关事项向期货公司提出异议的，期货公司应当及时核实。为避免损失的可能发生或者扩大，期货公司在收到客户的异议后，可以将发生异议的持仓合约进行平仓或者重新执行客户的交易指令，**由此发生的损失由有过错一方承担**。

期货公司错误执行客户交易指令，**除客户认可的以外**，交易结果由期货公司承担。

（四）交易最终性

《期货和衍生品法》规定，依照期货交易场所依法制定的业务规则进行的交易，不得改变其交易结果。本法另有规定的除外。

依法达成的期货交易应当具有法律效力，不能随意被认定为无效或者被撤销，以确保期货交易的严肃性，更好维护交易秩序的稳定。

（五）保证金及其封闭运行

1、保证金用途和类型

保证金用于结算和履约保障，不得被查封、冻结、扣押或者强制执行。

根据性质与作用的不同，保证金分为：

（1）**结算准备金**是指未被合约占用的保证金；

（2）**交易保证金**是指已被合约占用的保证金。

实行会员分级结算制度的期货交易所**只向结算会员**收取保证金。

期货交易应当严格执行保证金制度。

期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于**中国证监会、期货交易所规定的标准**，并应当与自有资金分开，专户存放。

期货交易所向会员收取的保证金，**属于会员所有**，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。

期货公司向客户收取的保证金，**属于客户所有**，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：

- （1）**依据客户的要求支付可用资金；**
- （2）**为客户交存保证金，支付手续费、税款；**
- （3）**中国证监会规定的其他情形。**

期货交易所可以根据市场情况对作为保证金的有价证券的基准计算价值进行调整。

有价证券作为保证金的金额**不得高于会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍**。期货交易的相关亏损、费用、货款和税金等款项，**应当以货币资金支付**。

2、权利金

《期货和衍生品法》规定，交易者进行标准化期权合约交易的，**卖方应当缴纳保障金，买方应当支付权利金**。

3、保证金封闭运行

期货公司客户保证金按照封闭运行原则，必须全额存入从事保证金存取业务的期货保证金存管银行，与期货公司自有资金相互独立，分别管理。严禁期货公司挪用保证金。

知识点二 期货结算制度

（一）中央对手方制度

结算，是指根据期货交易所公布的**结算价格**对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。

承担期货结算职责的期货交易所是期货交易的中央对手方，为期货交易提供集中履约保障。期货交易实行**当日无负债结算制度**（逐日盯市制度）。

1、中央对手方制度的形成

直接结算、环形结算和结算机构结算是结算方式的三个发展阶段，中央对手方（CCP）结算是结算机构结算的一种。

2、中央对手方的法律属性

将中央对手方制度的要义概括为两点：

- (1) 中央对手方作为合约对手方，享有合约权利、承担合约义务；
- (2) 中央对手方在**任何情况下都必须保证合约的正常履行**，即使买方或卖方中任何一方不能履约，中央对手方也必须首先对守约方履行合约义务，然后再向违约方追究责任。

3、中央对手方制度的优势

- (1) 降低信息成本和信息风险，提高市场活跃性。
- (2) 提供资金保障，降低市场流动性风险。
- (3) 降低运营成本，提高结算效率。

(二) 结算模式

期货交易实行当日无负债结算制度。当日无负债结算制度（又称逐日盯市制度），是期货市场最基本的结算制度和最主要的风险管理制度，也是期货交易所履行中央对手方职责的基础制度。

知识点三 期货交割制度

交割，是指合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照规定的结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。

(一) 交割方式

在期货交易中，有**对冲平仓**和**交割**两种方法可以用来解除或了结履约义务。

根据客体不同，交割方式可分为**实物交割**和**现金交割**。目前，商品期货和国债期货采用实物交割；股指期货采用现金交割。

采用实物交割的，期货交易所负责货款与标准仓单等合约标的物权利凭证的交付，以及标准仓单的登记。

(二) 交割违约处置

结算参与人在交割过程中违约的，期货交易所所有权对结算参与人的标准仓单等合约标的物权利凭证进行处置。

交易者在交割过程中违约的，结算参与者有权对交易者的标准仓单等合约标的物权利凭证进行处置。

期货交易所一般采取**违约金或者罚款**的方式处理交割违约。

(三) 交割库的规范运营

期货交易所应当与交割库签订协议，明确双方的权利和义务。

交割库不得有下列行为：

- (1) 出具虚假仓单；
- (2) 违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库；
- (3) 泄露与期货交易有关的商业秘密；
- (4) 违反国家有关规定参与期货交易；
- (5) 中国证监会规定的其他行为。

第三节 期货交易场所的风险管理

知识点一 主要风险类型和风险环节

（一）风险与风险类型

- 1、市场风险（价格风险）
- 2、信用风险
- 3、流动性风险
- 4、操作风险
- 5、法律风险

（二）加强风险控制的原因

- 1、期货市场作为风险管理的场所，也是风险的集聚地。
- 2、非理性投机乃至过度投机活动的存在。

知识点二 主要风险管理制度

（一）保证金制度

交易保证金分为**最低交易保证金**和**梯度交易保证金**。

结算准备金的最低金额由期货交易所规定。

（二）当日无负债结算制度

（三）涨跌停板制度

（四）交易限额和持仓限额制度

交易限额：套期保值交易和做市交易的开仓数盘不受该限额限制。

持仓限额：我国期货交易所采取绝对值限仓和比例限仓相结合的方式。

（五）大户报告制度

（六）风险准备金、结算担保金等构成的“违约瀑布”

1、风险准备金

风险准备金是期货交易所从手续费收入中按照一定比例提取的，作为期货交易所履约担保时的备付资金。中国证监会和财政部规定期货交易所必须提取其**手续费收入的 20%** 作为风险准备金。

2、结算担保金

结算担保金制度是实行**会员分级结算**的期货交易所特有的一种风险控制制度。

结算担保金由全体结算会员以自有资金向期货交易所缴纳。结算担保金归结算会员所有，用于应对结算会员违约风险。期货交易所应当按照有关规定管理和使用，不得挪作他用。

结算担保金包括**基础结算担保金**和**变动结算担保金**。期货交易所调整基础结算担保金标准的，应当在调整前报告中国证监会。

3、“违约瀑布”的构成及应用

实行全员结算期货交易所中，会员在期货交易中违约的，期货交易所先以该会员的保证金承担违约责任；

保证金不足的，期货交易所应当以该违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担。

期货交易所对期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担责任后，由此取得对违约会员的相应追偿权。

实行分级结算的期货交易所，结算会员在期货交易中违约的，期货交易所先以该结算会员的保证金承担违约责任；

保证金不足的，期货交易所应当以该违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担。

期货交易所结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担责任后，由此取得对违约会员的相应追偿权。

（七）强行平仓制度

如果客户在约定的时间内没有追加保证金或者没有自行减仓，期货公司将对客户的持仓进行部分或全部强行平仓。

由于市场原因，期货公司执行强平，但强平指令无法成交，扩大的损失由客户自行承担。

（八）风险警示制度

知识点三 异常情况处置

当期货交易出现市场风险异常积累、市场风险急剧放大等异常情况的，期货交易所可以依照业务规则采取：

1. 调整保证金；
2. 调整涨跌停板幅度；
3. 调整会员或交易者的交易限额或持仓限额标准；
4. 限制开仓；
5. 强行平仓；
6. 暂时停止交易及其他紧急措施。

在期货交易过程中也可能出现一些影响期货交易正常秩序或市场公平的突发性事件，包括：

- （1）因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错导致交易、结算、交割、行权与履约无法正常进行；
- （2）会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者即将产生重大影响；
- （3）出现同方向连续涨跌停板的，经采取调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施后仍未化解风险；
- （4）期货交易所业务规则中规定的其他情形。

第四节 期货业协会的设立与运作

知识点一 中国期货业协会的法律属性和入会要求

（一）期货业协会是期货行业的自律性组织

（二）期货业协会是社会团体法人

（三）期货业协会的入会要求

- 期货业协会实行强制入会和自愿入会相结合。
- 期货经营机构应当加入期货业协会，即强制入会。
- 从事期货市场服务的会计师事务所、律师事务所等期货服务机构，因其已有各自的行业协会进行管理，他们可以自愿加入期货业协会，即自愿入会。

知识点二 期货业协会的治理架构

（一）会员大会

期货业协会的权力机构为会员大会。其主要职责包括：

- (1) 制定和修改章程;
- (2) 审议理事会工作报告和财务报告;
- (3) **选举和罢免普通会员理事;**
- (4) 制定和修改会费标准;
- (5) 决定协会合并、分立和终止事宜;
- (6) 决定其他应由会员大会审议的事项。

会员的权利包括:

- (1) **普通会员、特别会员**享有协会的选举权、被选举权和表决权;
- (2) 要求协会维护其合法权益不受侵犯的权利;
- (3) 通过协会向有关部门反映意见和建议的权利;
- (4) 参加协会举办的活动和获得协会服务的权利;
- (5) 对协会工作的批评建议和监督的权利;
- (6) **对协会给予的纪律惩戒有听证、申诉的权利;**
- (7) 会员大会决议增补的其他权利。

当发生下列情形时, 会员的资格**终止**:

- (1) **2个或2个以上会员单位合并**, 会员资格由存续单位或新设单位继承, 原有会员资格自动终止;
- (2) 会员被依法撤销;
- (3) 受到协会取消会员资格处分的;
- (4) 会员退会。

(二) 章程制定及备案程序

期货业协会的章程由会员大会制定, 并报中国证监会备案。

(三) 理事会

期货业协会设理事会。理事会是期货业协会的**执行机构**。

理事会成员依照章程的规定选举产生。

理事会对会员大会负责, 在会员大会闭会期间领导协会开展日常工作, 对会员大会负责。

主要职责包括:

- (1) 筹备召开会员大会, 贯彻、执行大会的决议;
- (2) 向会员大会报告工作和财务状况;
- (3) **决定设立专业委员会、专项基金管理委员会;**
- (4) 选举和罢免协会会长、副会长;
- (5) 聘任和解聘秘书长、副秘书长;
- (6) 聘任和解聘各专业委员会主任委员、副主任委员;
- (7) 在会员大会闭会期间, 对**不履职会员理事暂停理事资格**;
- (8) **制定和颁布协会的自律规则、行业标准和业务规范;**
- (9) 决定协会年度工作计划和预决算;
- (10) 决定会员的吸收或除名;
- (11) 表彰、奖励、处分会员;
- (12) 决定其他重大事项。

知识点三 期货业协会的主要职责

- (一) 依法实行自律管理
- (二) 进行纠纷调解
- (三) 维护会员合法权益
- (四) 组织业务培训及交流
- (五) 进行守法教育及诚信建设
- (六) 开展交易者保护工作
- (七) 维护信息安全
- (八) 引领行业发展
- (九) 期货业协会章程规定的其他职责

第五节 期货业协会的自律管理措施

知识点一 一般规定

中国期货业协会的纪律处分分为两种：

- 1、**批评警示措施**，主要针对违规情节轻微，不需要予以纪律惩戒的行为，该措施不纳入期货公司分类监管评价体系；
- 2、**纪律惩戒措施**，主要针对违规情节严重而需要采取纪律惩戒措施的行为，该措施纳入期货公司分类监管评价体系。

中国期货业协会理事会设立**自律监察委员会**和**申诉委员会**，分别由不同人员组成。

自律监察委员会根据协会自律管理部门的调查结果作出纪律惩戒决定，申诉委员会负责受理、审查被惩戒的会员和期货从业人员的申诉。

案件调查人员、自律监察委员会委员、申诉委员会委员、听证员、听证会书记员等参与案件调查、处理的人员有下列情形之一的，应当自行回避，受调查、受惩戒的会员或者期货从业人员有权用口头或者书面方式申请他们**回避**：

- 是本案当事人或者当事人、代理人**近亲属**的；
- 与本案有**直接利害关系**的；
- 与本案当事人、代理人有其他关系，**可能影响对案件公正处理的**。

期货业协会作出的立案通知、纪律惩戒意见告知书、纪律惩戒决定、审议决定等文书，可以通过**邮寄、委托相关会员单位协助、电子送达、协会网站公告**等多种方式送达。

采用**邮寄方式送达**的，以邮件签收日期为送达日期。以**协会网站公告方式送达**的，自发出公告之日起，经过**30个自然日**即视为送达。

经当事人同意，还可以采用**传真、电子邮件、短信、微信**等能够确认其收悉的电子送达方式。

知识点二 适用情形

会员、期货从业人员存在下列情形之一的，期货业协会可以酌情对其**从轻、减轻或者免于给予纪律惩戒**：

- (1) **积极配合**协会调查；
- (2) 积极采取相关**补救和改正措施**；
- (3) **自查发现并主动报告**；

- (4) 当事人已履行达成的和解或者调解协议;
- (5) 协会认定的其他情形。

会员、期货从业人员存在下列情形之一的,期货业协会可以酌情对其**从重给予纪律惩戒**:

- (1) 同一类型违规行为, **最近 12 个月**曾被监管部门行政处罚或者采取**行政监管措施**;
- (2) 同一类型违规行为, **最近 12 个月**曾被自律组织采取**自律管理措施**;
- (3) **拒不配合、阻碍或者破坏**调查;
- (4) 对参与案件调查、处理的人员以及投诉人、举报人、证人等有关人员进行骚扰、辱骂、恐吓、打击报复或者陷害的;
- (5) 拒不整改或者敷衍整改、虚假整改的;
- (6) 提供虚假材料、故意毁灭或者伪造证据的;
- (7) 协会认定的其他情形。

知识点三 立案

期货业协会自律管理部门对违规线索提出是否立案的建议,提交**会长办公会**决定。

决定立案的,在会长办公会通过**10 个工作日内向当事人发出书面立案通知**,立案通知中应当载明立案调查的原因、依据以及当事人的权利义务。

当事人应当在接到立案通知后**10 个工作日内提交书面申辩意见**。

书面申辩意见应当针对被调查的行为或者存在的问题陈述事实、说明理由,并就是否存在其他可以从轻、减轻或者免于给予纪律惩戒的情节作出说明。

知识点四 调查

开展案件调查由中国期货业协会自律管理部门负责并成立调查组。**调查组至少由 2 名调查人员组成**,必要时相关业务部门应当派员加入调查组共同开展调查工作。

调查人员在调查过程中,有权采取以下措施:

- (1) 进入涉嫌违规行为发生场所调查取证;
- (2) 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人,要求其对与被调查事件有关的事项作出说明;或者要求其按照指定的方式报送与被调查事件有关的文件和资料;
- (3) 查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的相关文件和资料;
- (4) 调查需要的其他措施。

在案件调查过程中发生以下事由的,可以中止调查:

- (1) 调查涉及的事项已经进入司法程序,尚未出具审理结果的;
- (2) 被调查的当事人书面申请,承诺在协会认可的期限内纠正涉嫌违规行为,赔偿有关投资者损失,消除损害或者不良影响的;
- (3) 其他导致调查无法进行的事由。

发生上述事由的,由会长办公会批准决定中止调查。上述事由消失后,经中国期货业协会领导批准可恢复调查。

在案件调查过程中发生以下事由的, **由会长办公会批准决定可以终止调查:**

- (1) 被调查的会员终止运营;
- (2) 被调查的从业人员死亡;
- (3) 被调查的当事人履行经协会认可的纠正涉嫌违规行为,赔偿有关投资者损失,消除损害或者不良影响的承诺的;

(4) 其他需要终止调查的情形。

被调查的当事人未履行承诺的，应当经中国期货业协会领导批准恢复调查。

案件调查结束后，调查组应当于 30 个工作日内完成调查报告，载明被调查当事人的基本情况、经调查核实的事实及证据情况并提出处理建议及依据。

中国期货业协会自律管理部门将调查报告提交会长办公会审议，由会长办公会根据不同情况，作出如下处理：

(1) 未发现违反法律、行政法规、规章和相关自律规则，予以结案；

(2) 违规行为超过 2 年的（从违规行为自发生之日起计算；违规行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算），不予纪律惩戒，法律、行政法规、规章和相关自律规则另有规定的除外；

(3) 涉嫌违反相关自律规则，符合《中国期货业协会批评警示程序》规定情形的，依照其规定处理；

(4) 涉嫌违反相关自律规则，符合采取纪律惩戒情形的，提交自律监察委员会讨论处理；

(5) 涉嫌违法违规，需要中国证监会给予行政处罚的，依法移送中国证监会处理；涉嫌犯罪的，依法移送有权机关处理。

知识点五 纪律惩戒决定

自律监察委员会会议应由 2/3（含）以上委员出席，决定应由出席会议委员的 1/2（含）以上通过。

自律监察委员会通过对调查报告、当事人的陈述或者申辩意见等材料进行审查后，经集体讨论，根据不同情况，作出以下决定：

(1) 确认当事人违反自律规则事实不成立或者情节轻微的，作出撤销案件或者不予纪律惩戒的决定；

(2) 认为事实不清的，要求协会相关部门重新调查；

(3) 确认当事人有违反自律规则行为的，或者虽未违反法律、行政法规和行业规范的明文规定，但其行为与期货行业的职业道德明显不相称的，或者其行为严重破坏行业声誉、损害行业根本利益的，作出予以纪律惩戒的决定。

自律监察委员会据此作出暂停会员部分权利、暂停或者取消会员资格、暂停或者撤销从业资格等纪律惩戒决定的，不再组织听证。

拟对当事人作出暂停会员部分权利、暂停或者取消会员资格、暂停或者撤销从业资格纪律惩戒的，由自律监察委员会以协会的名义制作纪律惩戒意见告知书。

自律监察委员会决定给予纪律惩戒的，应当以中国期货业协会的名义制作纪律惩戒决定书。

纪律惩戒决定生效之后，中国期货业协会将纪律惩戒信息记入证券期货市场诚信档案数据库和协会自律服务系统，并可在协会网站或者其他相关媒体上公布，同时抄送中国证监会及其派出机构。

纪律惩戒决定自生效之日起在协会网站公布的期限为 3 年，但被采取撤销从业资格并永久性拒绝受理其从业资格申请的，公布期限为永久。

知识点六 听证

期货业协会对**会员**作出暂停会员部分权利、暂停会员资格、取消会员资格纪律惩戒之前，应当告知**会员有要求举行听证的权利，会员要求听证的，应当组织听证。**

中国期货业协会对**期货从业人员**依法作出以下纪律惩戒之前，应当告知从业人员有要求举行听证的权利，期货从业人员要求听证的，应当组织听证：

- (1) 暂停从业资格 6 个月至 12 个月；
- (2) 撤销从业资格并在 1 年至 3 年内拒绝受理其从业资格申请；
- (3) 撤销从业资格并永久性拒绝受理其从业资格申请。

会员或者期货从业人员要求听证的，应当自收到纪律惩戒意见告知书之日起 **7 个工作日内**，向中国期货业协会提交听证申请书，说明听证的要求和理由。

逾期不提出申请的，视为放弃听证权利。申请听证的，中国期货业协会应当在听证的 7 个工作日内，通知当事人举行听证的时间、地点。

知识点七 申诉

当事人对纪律惩戒决定不服的，可以在**接到纪律惩戒决定书之日起 15 个工作日内**向申诉委员会提出书面申诉申请。

提出书面申诉申请的，申诉委员会作出审议决定前暂不予执行纪律惩戒决定。

申诉委员会经集体讨论，根据不同情况作出以下审议决定：

- 认为原决定认定事实清楚，适用依据正确，程序适当的，**维持原决定**；
- 认为原决定认定事实清楚，适用程序正确，但适用依据不当或者作出的纪律惩戒不当的，可以**变更原决定**；
- 认为原决定在程序上存在不足的，要求自律监察委员会**进行补正**；
- 认为原决定认定事实不清，或者程序严重不当的，或者原决定认定的事实发生重大变更的，**撤销原来的决定，由协会相关部门重新调查或者由自律监察委员会重新作出决定**；
- 认为原决定认定事实不成立的，**撤销原来的决定，作出不予纪律惩戒的决定。**

第五章 期货市场的行政监管

第一节 行政监管职责和当事人承诺制度

知识点一 行政监管职责

1. 制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法进行审批、核准、注册，办理备案。
2. 对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及相关活动，进行监督管理。
3. 对期货经营机构、期货交易所、期货结算机构、期货服务机构和非期货经营机构结算参与人等市场相关参与者的期货业务活动，进行监督管理。
4. 制定期货从业人员的行为准则，并监督实施。
5. 监督检查期货交易的信息公开情况。
6. 维护交易者合法权益、开展交易者教育。
7. 对期货违法行为进行查处。
8. 监测监控并防范、处置期货市场风险。

9. 对期货行业金融科技和信息安全进行监管。

10. 对期货业协会的自律管理活动进行指导和监督。

知识点二 当事人承诺制度

中国证监会对涉嫌期货违法的单位或者个人进行调查期间，被调查的当事人书面申请，承诺在中国证监会认可的期限内纠正涉嫌违法行为，赔偿有关交易者损失，消除损害或者不良影响的，中国证监会可以决定中止调查。

被调查的当事人**履行承诺**的，中国证监会可以**决定终止调查**；

被调查的当事人**未履行承诺或者有国务院规定的其他情形的**，应当恢复调查。

第二节 期货交易场所监督管理

知识点一 审批或者注册、报告、备案事项

（一）制定或者修改章程、交易规则、结算规则

中国证监会有必要对期货交易场所制定或者修改其章程、交易规则、结算规则进行批准，期货交易场所制定或者修改交易规则、结算规则的实施细则，也应当事前向中国证监会报告。

（二）期货品种上市

期货合约品种和标准化期权合约品种的上市应当符合中国证监会的规定，由期货交易场所依法报经中国证监会注册。

（三）中止上市、恢复上市、终止上市备案

期货合约品种和标准化期权合约品种的中止上市、恢复上市、终止上市应当符合中国证监会的规定，由期货交易场所决定并向中国证监会备案。

（四）其他重要事项报告

知识点二 经营限制

期货交易所**不得直接或者间接参与**期货交易。

未经中国证监会审核并报国务院批准，期货交易所**不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等**与其职责无关的业务。

知识点三 检查与调查

（一）检查

中国证监会应当对期货交易场所以下事项进行检查：

（1）依法监督检查期货交易的信息公开情况。（专项检查）

（2）对期货交易场所、期货结算机构进行现场检查，并要求其报送有关的财务会计、业务活动、内部控制等资料。（全面检查）

（二）调查

1. **进入**涉嫌违法行为发生场所调查取证；

2. **询问**当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明，或者要求其按照指定的方式报送与被调查事件有关的文件和资料；

3. **查阅、复制**与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等文件和资料；

4. **查阅、复制**当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料及其他相关文件和资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件资料，可以予以封存、扣押；

5. 查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的保证金账户和银行账户以及其他具有支付、托管、结算等功能的账户信息，可以对有关文件和资料进行复制；对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经中国证监会主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以冻结、查封，期限为6个月；因特殊原因需要延长的，每次延长期限不得超过3个月，最长期限不得超过2年；
6. 在调查操纵期货市场、内幕交易等重大违法行为时，经中国证监会主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查事件当事人的交易，但限制的时间不得超过3个月；案情复杂的，可以延长3个月；
7. 决定并通知出境入境管理机关依法阻止涉嫌违法人员、涉嫌违法单位的主管人员和其他直接责任人员出境。

中国证监会依法履行职责，进行监督检查或者调查，其监督检查、调查的人员不得少于2人，并应当出示执法证件和检查、调查、查询等相关执法文书。监督检查、调查的人员少于2人或者未出示执法证件和有关执法文书的，被检查、调查的单位或者个人有权拒绝。

知识点四 期货市场违法行为

（一）操纵市场

禁止以下列手段操纵期货市场，影响或者意图影响期货交易价格或者期货交易量：

1. 单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约；
2. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易；
3. 在自己实际控制的账户之间进行期货交易；
4. 利用虚假或者不确定的重大信息，诱导交易者进行期货交易；
5. 不以成交为目的，频繁或者大量申报并撤销申报；
6. 对相关期货交易或者合约标的物的交易作出公开评价、预测或者投资建议，并进行反向操作或者相关操作；
7. 为影响期货市场行情囤积现货；
8. 在交割月或者临近交割月，利用不正当手段规避持仓限额，形成持仓优势；
9. 利用在相关市场的活动操纵期货市场；
10. 操纵期货市场的其他手段。

处罚措施：

单位：

责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上10倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不满100万元的，处100万元以上1000万元以下的罚款。

直接负责的主管人员和其他直接责任人员：

给予警告，并处50万元以上500万元以下的罚款。

（二）内幕交易

期货交易和衍生品交易的内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人，在内幕信息公开前不得从事相关期货交易或者衍生品交易，明示、暗示他人从事与内幕信息有关的期货交易或者衍生品交易，或者泄露内幕信息。

内幕信息，是指可能对期货交易或者衍生品交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括：

1. 中国证监会以及其他相关部门正在制定或者尚未发布的对期货交易价格**可能产生重大影响的政策、信息或者数据**；
2. 期货交易所、期货结算机构作出的可能对期货交易价格产生**重大影响的决定**；
3. 期货交易所会员、交易者的**资金和交易动向**；
4. 相关市场中的**重大异常交易信息**；
5. 中国证监会规定的对期货交易价格有重大影响的其他信息。

内幕信息的知情人员，是指由于其经营地位、管理地位、监督地位或者职务便利等，能够接触或者获得内幕信息的单位和个人，包括：

1. 期货经营机构、期货交易所、期货结算机构、期货服务机构的有关人员；
2. 中国证监会和其他有关部门的工作人员
3. 中国证监会规定的可以获取内容信息的其他单位和个人。

处罚措施：

单位：

责令改正，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员：

给予警告，并处 20 万元以上 200 万元以下的罚款。

中国证监会、国务院授权的部门、期货交易所、期货结算机构的工作人员从事内幕交易的，从重处罚。

（三）编造、传播虚假信息或者误导性信息

禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱期货市场和衍生品市场。

禁止期货经营机构、期货交易所、期货结算机构、期货服务机构及其从业人员，组织、开展衍生品交易的场所、机构及其从业人员，期货和衍生品行业协会、中国证监会、国务院授权的部门及其工作人员，在期货交易和衍生品交易及相关活动中作出虚假陈述或者信息误导。

处罚措施：

单位：

没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 20 万元的，处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员：

给予警告，并处 10 万元以上 100 万元以下的罚款。

（四）欺诈客户

行为界定：

- （1）向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的；
- （2）在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的；
- （3）不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的；
- （4）隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的；
- （5）向客户提供虚假成交回报的；

- (6) 未将客户交易指令下达到期货交易场所的；
- (7) 挪用客户保证金的；
- (8) 不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的；
- (9) 中国证监会规定的其他欺诈客户的行为。

处罚措施：

责令改正，给予警告，

没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；

没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；

情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

直接负责的主管人员和其他直接责任人员：

给予警告，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；

情节严重的，暂停或者撤销期货从业人员资格。

第三节 中国期货监控辅助监管

知识点一 中国期货监控的设立及职能

2006 年中国期货保证金监控中心成立，2015 年更名为中国期货市场监控中心。

客户和期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员以及期货保证金存管银行，应当遵守中国证监会有关保证金安全存管监控的规定。

期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告中国证监会。

中国期货市场监控中心的职能主要包括：

- (1) 期货市场统一开户。
- (2) 期货保证金安全监控。
- (3) 期货市场运行监测监控。
- (4) 期货经营机构监测监控。
- (5) 期货及衍生品交易报告库的建设及运营。
- (6) 为期货交易者提供交易结算信息查询。
- (7) 宏观和产业分析研究。
- (8) 代管期货交易者保障基金。
- (9) 为监管机构和期货交易所等提供信息服务。
- (10) 期货市场调查。
- (11) 协助风险公司处置。

知识点二 期货市场运行监测监控

(一) 严格保证金安全监控

保证金监控的成效主要体现在如下几个方面：

- 1、防止挪用客户保证金。
- 2、提高市场规范程度。
- 3、节约监管力量。
- 4、解决多年困扰期货公司的结算单送达难题。

（二）防范期货市场运行风险

- 1、防范操纵风险。
- 2、防范结算风险。
- 3、防范内幕交易和利益输送。
- 4、跨市场监控。

（三）强化期货公司监测

中国期货监控根据中国证监会授权，承担期货经营机构运营监测职能。其职责主要包括如下四个方面：

- （1）完善期货公司综合监管平台（FISS 系统）。
- （2）建立综合报表和报告体系。
- （3）承担机构监测监控和净资本监控。
- （4）建立信息共享机制。

（四）场外衍生品交易监测

2020 年 8 月，中国证监会授权中国期货市场监控中心承担建设运营期货及衍生品交易报告库的职能，负责相关数据统计、研究分析和风险监测等。

中国期货监控通过收集期货公司风险管理子公司等场外衍生品交易相关数据，对场内外市场进行联动分析和研判，为监管部门提供决策支撑，有效防范市场风险。

第四节 期货公司风险监管指标体系与分类评价制度

知识点一 期货公司风险监管指标体系

（一）一般规定

期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

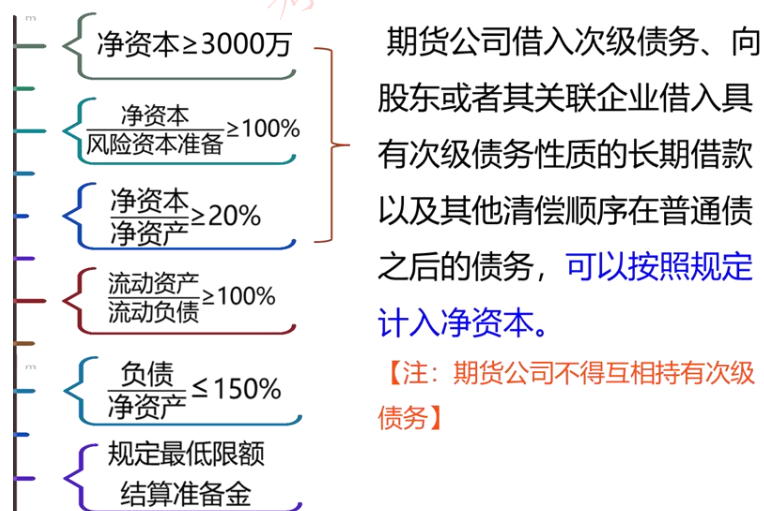
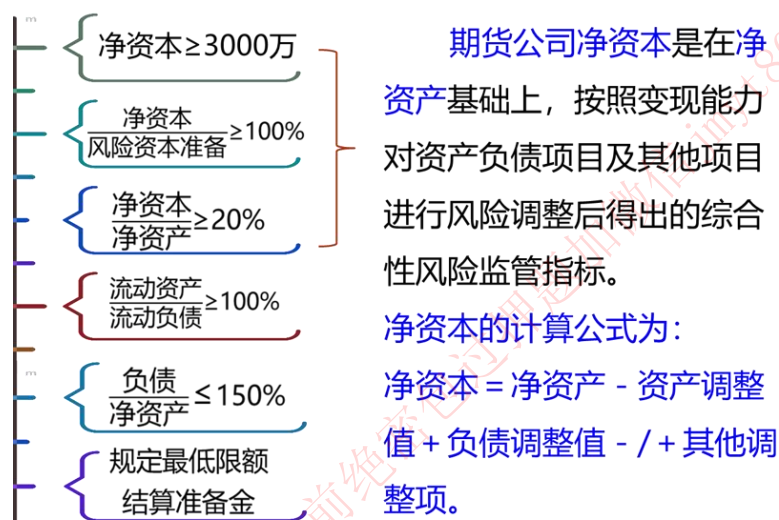
期货公司应当及时根据监管要求、市场变化及业务发展情况对公司风险监管指标进行压力测试。

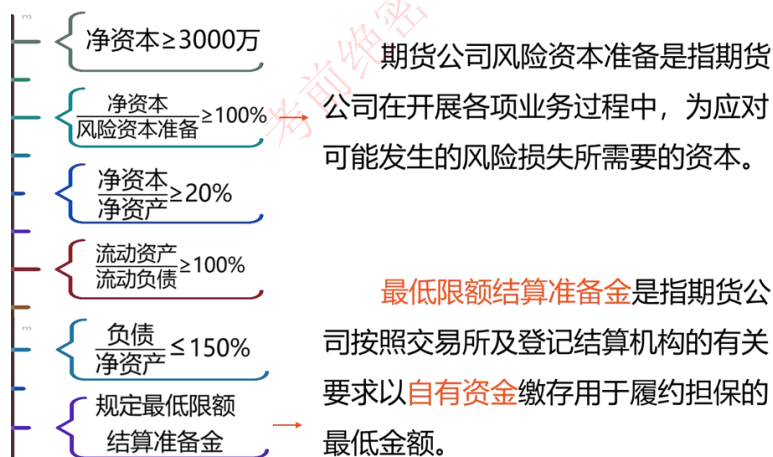
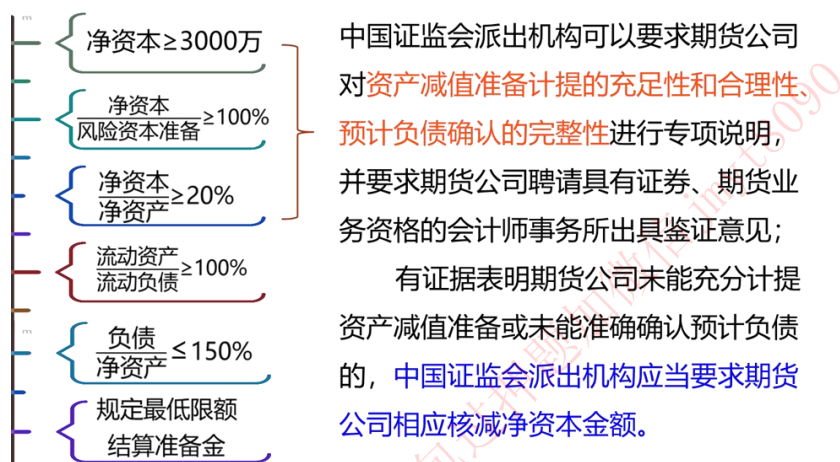
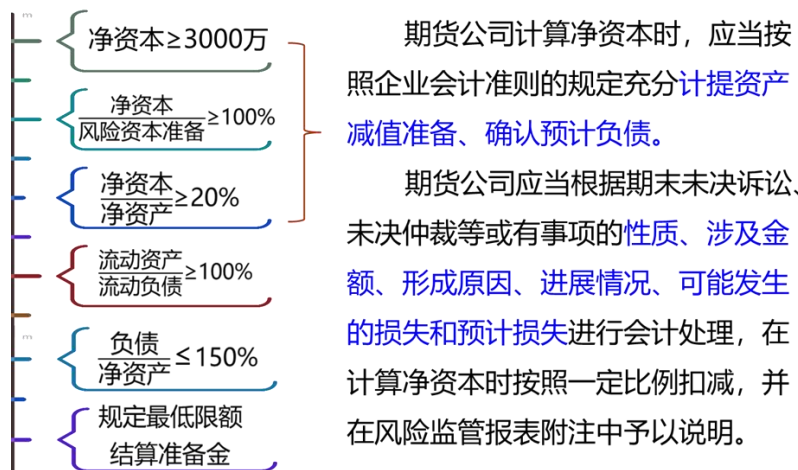
压力测试结果显示潜在风险超过期货公司承受能力的，期货公司应当采取有效措施，及时补充资本或控制业务规模，将风险控制在可承受范围内。

期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。

会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证，并对出具审计报告的合法性和真实性负责。

（二）风险监管指标标准及计算要求





（三）编制和披露

期货公司应当按照中国证监会规定的方式编制并报送风险监管报表。

中国证监会派出机构可以根据审慎监管原则，要求期货公司不定期编制并报送风险监管报表，或要求期货公司在一段时期内提高风险监管报表的报送频率。

期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人应当在风险监管报表上签字确认，并应当保证其真实、准确、完整。

上述人员对风险监管报表内容持有异议的，应当书面说明意见和理由，向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。

期货公司应当保留书面月度及年度风险监管报表，**法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人**等责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。

风险监管报表的保存期限应当不少于**5年**。

期货公司应当**每半年**向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经**期货公司法定代表人**签字确认。

该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露。

净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过**20%**的，期货公司应当向**公司住所地中国证监会派出机构**提交书面报告，说明原因，并在**5个工作日内**向**全体董事**提交书面报告。

期货公司**风险监管指标达到预警标准**的，期货公司应当于**当日向全体董事**提交书面报告，详细说明**原因、对期货公司的影响、解决问题的具体措施和期限**，书面报告应当同时抄送期货公司住所地中国证监会派出机构。

期货公司风险监管指标不符合规定标准的，期货公司除履行上述程序外，还应当及时向全体股东报告或进行信息披露。

（四）风险预警期

期货公司风险监管指标达到预警标准的，进入风险预警期。

风险预警期内，中国证监会派出机构可视情况采取以下措施：

- （1）要求期货公司制定风险监管指标改善方案并定期对监管指标的改善情况进行书面报告；
- （2）要求期货公司进行重大业务决策时，应当至少提前**5个工作日**向住所地中国证监会派出机构报送临时报告，说明有关业务对风险监管指标的影响；
- （3）要求期货公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告。

期货公司未能有效履行相关要求的，中国证监会派出机构可以视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施。

期货公司风险监管指标**优于预警标准并连续保持3个月的**，**风险预警期结束**。

（五）监督管理

期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或者出现经营风险的，中国证监会可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施或者责令期货公司限期整改，并对其整改情况进行检查验收。

期货公司逾期未改正，其行为严重危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益，或者涉嫌严重违法违规正在被中国证监会调查的，中国证监会可以区别情形，对其采取下列措施：

- （1）**限制或者暂停部分期货业务；**
- （2）**停止批准新增业务；**
- （3）**限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；**
- （4）**限制转让财产或者在财产上设定其他权利**
- （5）**责令更换董事、监事、高级管理人员或者有关业务部门、分支机构的负责人员，或者限制其权利；**
- （6）**限制期货公司自有资金或者风险准备金的调拨和使用；**

(7) 责令控股股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利。

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，中国证监会应当自验收完毕之日起 3 日内解除对其采取的有关措施。

对经过整改仍未达到持续性经营规则要求，严重影响正常经营的期货公司，中国证监会**有权撤销其部分或者全部期货业务许可、关闭其分支机构。

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，中国证监会可以对该期货公司采取责令**停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。

知识点二 期货公司分类评价制度

期货公司分类是指以**期货公司风险管理能力为基础**，结合公司服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况，按照该规定评价和确定期货公司的类别。

(一) 评价主体

中国证监会设立期货公司**分类监管评审委员会**，负责评审等事宜。

评审委员会由**中国证监会、各期货交易所、中国期货市场监控中心、中国期货业协会**相关人员组成。

(二) 评价指标

期货公司的风险管理能力主要根据**公司治理、内部控制、资本管理、业务管理、客户管理、信息技术管理**六类评价指标，体现期货公司对各类风险的管理和控制能力。

期货公司**服务实体经济能力**主要根据期货公司在评价期内开展产业服务的情况进行评价，包括以下内容：

- “保险+期货”业务规模；
- 机构客户日均持仓；
- 中国证监会认可的其他评价内容。

期货公司**市场竞争力**主要根据期货公司在评价期内的业务规模、成本管理能力、盈利能力等方面进行评价，包括以下内容：

- 加权调整后日均客户权益总额；
- 期货业务收入；
- 净利润；
- 成本管理能力；
- 净资产收益率；
- 资产管理产品日均衍生品权益。

期货公司持续合规状况主要根据期货公司在评价期内发生的违规行为，证券期货行业自律组织采取的纪律处分，中国证监会及其派出机构采取的监管措施、行政处罚，或者司法机关采取的刑事处罚进行评价。

(三) 评价结果

分类	评价说明
A 类 (AAA. AA. A)	风险管理能力、服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况的综合评价在行业内 最高 ，能够较好控制业务风险；

B 类 (BBB, BB, B)	风险管理能力、服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况的综合评价在行业内 较高 ，能够控制业务风险；
C 类 (CCC, CC, C)	风险管理能力、服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况的综合评价在行业内 一般 ，风险管理能力与业务规模基本匹配；
D 类	风险管理能力、服务实体经济能力、市场竞争力、持续合规状况的综合评价在行业内 较低 ，潜在风险可能超过公司可承受范围；
E 类	潜在风险 已经变为现实风险 ，已被采取风险处置措施。

期货公司**加权调整后日均客户权益总额排名行业中位数以下的**，不得评为 A 类。

被依法采取**责令停业整顿、指定其他机构托管、接管**等风险处置措施的期货公司，定为 E 类公司。

期货公司在评价期内存在以下情形的，市场竞争力不予加分，并将公司类别**下调 3 个级别；情节严重的，评为 D 类：**

- 股东虚假出资或抽逃出资；
- 超范围经营；
- 占用、挪用客户资产；
- **资产管理业务严重违规，引发重大风险或造成恶劣影响；**
- 风险管理子公司违法违规经营，引发重大风险或造成恶劣影响；
- 参与或为期货配资等非法期货活动提供便利；
- 恶意规避监管，包括向监管部门报送虚假材料、不配合现场检查或调查、隐藏违规事实等。

(四) 评价结果使用

中国证监会按照分类监管原则，对不同类别的期货公司在**监管资源分配、现场检查和非现场检查频率**等方面区别对待，对不同类别期货公司规定不同的风险资本准备计算比例。

期货公司分类结果可以作为期货公司及子公司**增加业务种类的审慎性条件**。

期货公司分类结果将作为确定新业务试点范围和推广顺序及期货交易者保障基金不同缴纳比例的依据。

期货公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。

第五节 期货交易者保护

知识点一 投资者（交易者）适当性制度

(一) 概述

《期货和衍生品法》总结监管实践经验并上升为相关法律要求，其规定，根据财产状况、金融资产状况、交易知识和经验、专业能力等因素，交易者可以分为普通交易者和专业交易者。专业交易者的标准由中国证监会规定。

(二) 投资者（交易者）分类

《证券期货投资者适当性管理办法》系统规定投资者适当性的主要内容，其核心就是要求经营机构对投资者进行科学分类，把“了解客户”“了解产品”“客户与产品匹配”“风险揭示”作为基本的经营原则。

中国证监会、自律组织在针对特定市场、产品或者服务制定规则时，可以考虑**风险性、复杂性**以及投资者的**认知难度**等因素，从**资产规模、收入水平、风险识别能力和风险承担能力、投资认购最低金额**等方面，规定投资者准入要求。

1、了解客户

经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的下列信息：

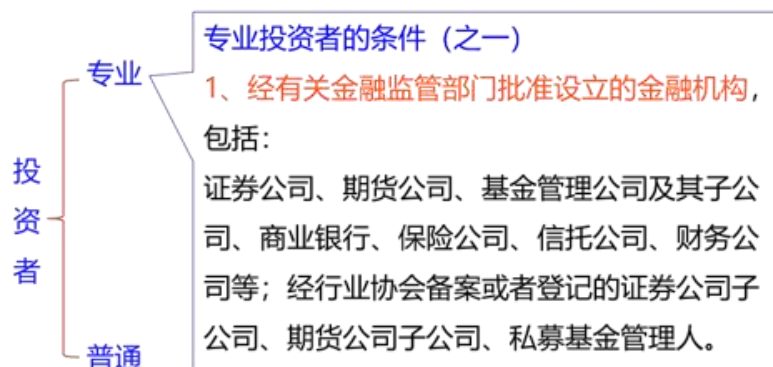
- (1) 自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，法人或者其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息；
- (2) 收入来源和数额、资产、债务等财务状况；
- (3) 投资相关的**学习、工作经历及投资经验**；
- (4) 投资**期限、品种、期望收益等投资目标**；
- (5) **风险偏好**及可承受的损失；
- (6) 诚信记录；
- (7) 实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人；
- (8) 法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息；
- (9) 其他必要信息。

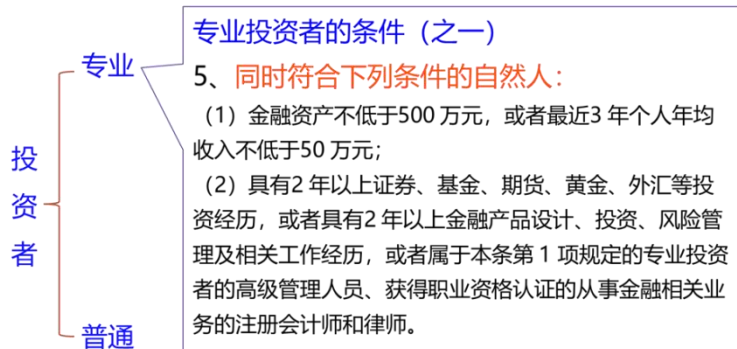
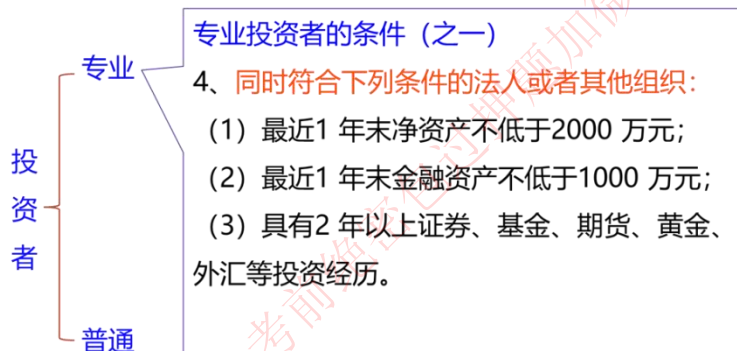
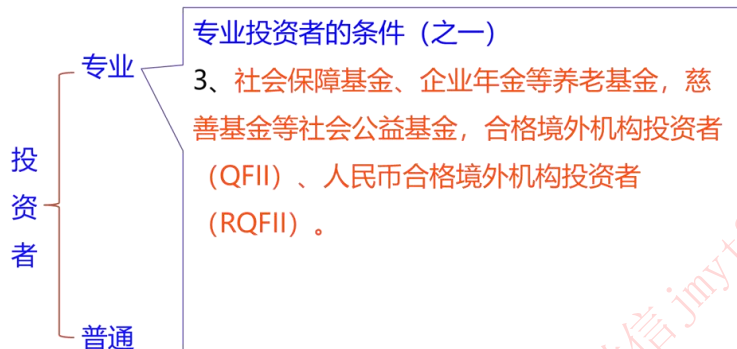
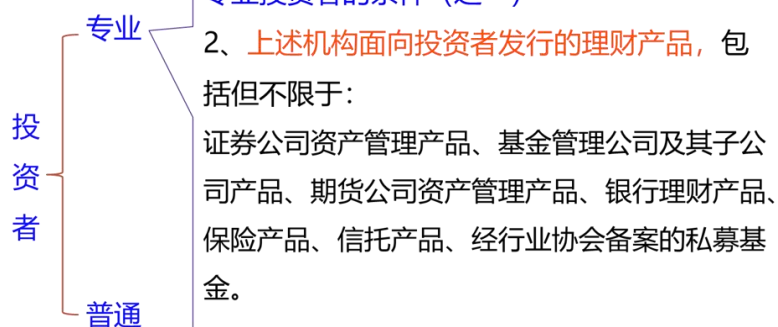
经营机构充分了解投资者信息，可以采用但不限于以下方式：

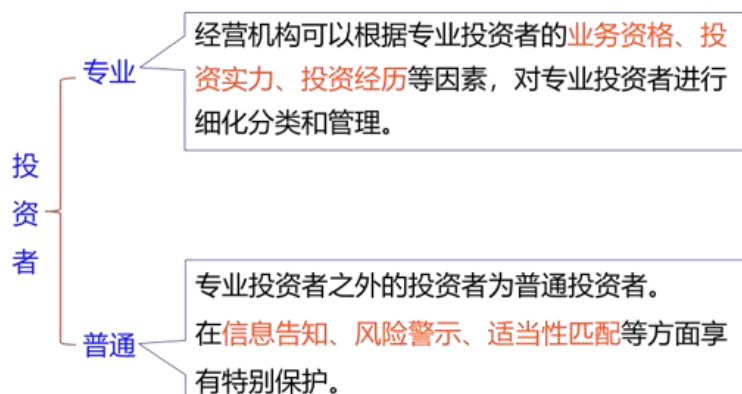
- (1) 查询、收集投资者资料；
- (2) 问卷调查；【问卷问题不少于10个】
- (3) 知识测试；
- (4) 其他现场或非现场沟通等。

投资者提供的信息发生重要变化，可能影响其投资者分类的，应当及时告知经营机构。

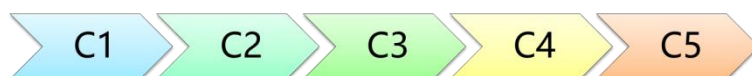
2、客户分类与分级







经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类（由低至高）：



风险承受能力经评估为 C1 类的自然人投资者，符合以下情形之一的，经营机构可以将其认定为风险承受能力最低类别的投资者：

- (1) 不具有完全民事行为能力；
- (2) 没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失；
- (3) 法律、行政法规规定的

3、投资者（交易者）分类转化

专业投资者 ← 普通投资者

符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者，但经营机构有权自主决定是否同意其转化：

- (1) 最近 1 年末净资产不低于 1000 万元
最近 1 年末金融资产不低于 500 万元

具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；

(2) 金融资产不低于 300 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。

(三) 产品（服务）分级

经营机构划分产品或者服务风险等级时应当综合考虑以下因素：①流动性、②到期期限、③杠杆情况、④结构复杂性、⑤投资单位产品或者相关服务的最低金额、⑥投资方向和投资范围、⑦募集方式、⑧发行人等相关主体的信用状况、⑨同类产品或服务过往业绩、⑩其他因素。

涉及投资组合的产品或服务，应当按照产品或服务整体风险等级进行评估。

中国期货业协会负责制定期货行业的产品或服务风险等级名录。如产品或服务发生变化，中国期货业协会应根据情况及时更新名录。

期货行业产品或服务的风险等级原则上由低到高划分为五级：



经营机构评估相关产品或服务风险等级，不得低于中国期货业协会名录规定的风险等级。

高风险等级的产品或服务可以由经营机构自主确定，但应当至少包含规定的 R5 风险等级的产品或服务。

产品或者服务存在下列因素的，应当审慎评估其风险等级：

- (1) 存在本金损失的可能性，因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全部损失的产品或者服务；
- (2) 产品或者服务的流动变现能力，因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的产品或者服务；
- (3) 产品或者服务的可理解性，因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的产品或者服务；
- (4) 产品或者服务的募集方式，涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务；
- (5) 产品或者服务的跨境因素，存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务；
- (6) 自律组织认定的高风险产品或者服务；
- (7) 其他有可能构成投资风险的因素。

(四) 销售适当性与管理

1、适当性匹配

经营机构按照“适当的产品销售给适当的投资者”的原则销售产品或者提供服务，应当遵守下列匹配要求：

- (1) 投资期限、投资品种、期望收益等符合投资者的投资目标；
- (2) 产品或服务的风险等级符合投资者的风险承受能力等级；
- (3) 中国证监会、协会和经营机构规定的其他匹配要求。

普通投资者风险承受能力等级与产品或服务风险等级的匹配，应当按照以下标准确定：

C5	• R1 R2 R3 R4 R5
C4	• R1 R2 R3 R4
C3	• R1 R2 R3
C2	• R1 R2
C1	• R1

经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的，经营机构在确认其不属于风险承受

能力最低类别的投资者后,应当就产品或者服务风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示,投资者仍坚持购买的,可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

经营机构向普通投资者销售高风险产品或者提供相关服务,应当履行特别的注意义务,包括制定专门的工作程序,追加了解相关信息,告知特别的风险点,给予普通投资者更多的考虑时间,或者增加回访频次等。

经营机构应当根据投资者和产品或者服务的信息变化情况,主动调整投资者分类、产品或者服务分级以及适当性匹配意见,并告知投资者上述情况。

2、说明义务

经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前,应当告知下列信息:

- (1) 可能直接导致本金亏损的事项;
- (2) 可能直接导致超过原始本金损失的事项;
- (3) 因经营机构的业务或者财产状况变化,可能导致本金或者原始本金亏损的事项;
- (4) 因经营机构的业务或者财产状况变化,影响客户判断的重要事由;
- (5) 限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容;
- (6) 适当性匹配意见。

投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者接受相关服务的,经营机构在确认其不属于风险承受能力最低类别投资者后,应当要求投资者签署特别风险警示书,确认其已知悉产品或服务的风险特征、风险高于投资者承受能力的事实及可能引起的后果。

经营机构向普通投资者销售或者提供高风险等级的产品或服务时,应当履行以下适当性义务:

- (1) 追加了解投资者的相关信息;
- (2) 向投资者提供特别风险警示书,揭示该产品或服务的高风险特征,由投资者签字确认;
- (3) 给予投资者至少 24 小时的冷静期或至少增加一次回访告知特别风险。

3、禁止的销售行为

禁止经营机构进行下列销售产品或者提供服务的活动:

- (1) 向不符合准入要求的投资者销售产品或者提供服务;
- (2) 向投资者就不确定事项提供确定性的判断,或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见;
- (3) 向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务;
- (4) 向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或者服务;
- (5) 向风险承受能力最低类别的投资者销售或者提供风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务;
- (6) 其他违背适当性要求,损害投资者合法权益的行为。

4、委托销售的适当性管理

经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务,应当审慎选择受托方,确认受托方具备代销相关产品或者提供服务的资格和落实相应适当性义务要求的能力,应当制定并告知代销方所委托产品或者提供服务的适当性管理标准和要求,代销方应当严格执行,但法律、行政法规、中国证监会其他规章另有规定的除外。

（五）经营机构对适当性义务的内控管理

经营机构应当**每年至少开展一次适当性培训**，提高相关岗位从业人员的适当性管理知识与技能，不断提升适当性执业规范水平。

经营机构应当明确专门部门对适当性管理工作开展情况进行监督检查，至少**每半年开展一次适当性自查**，并于**每年的3月底及9月底前形成半年度自查报告**，报告内容包括但不限于适当性制度建设、适当性评估与匹配、数据库管理、培训记录、资料保管、投诉处理、存在问题与整改措施等情况。

（六）自律管理与监管

期货交易所应当制定完善本市场相关产品或者服务的适当性管理自律规则。

行业协会应当制定完善会员落实适当性管理要求的自律规则，制定并定期更新本行业的产品或者服务风险等级名录以及风险承受能力最低的投资者类别，供经营机构参考。

中国证监会及其派出机构在监管中应当审核或者关注产品或者服务的适当性安排，对适当性制度落实情况进行检查，督促经营机构严格落实适当性义务，强化适当性管理。

知识点二 期货交易者保障基金

（一）基本原则

期货交易者保障基金（以下简称保障基金）是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿**交易者**保证金损失的专项基金。

交易者在期货交易活动中因**期货市场波动或者交易品种价值本身发生变化所导致的损失**，由交易者自行承担。

保障基金由**中国证监会集中管理、统筹使用**，其基本原则分为两个方面：

1、筹集原则，保障基金按照**取之于市场、用之于市场**的原则筹集。

保障基金的规模应当与期货市场的发展状况、市场风险水平相适应。

2、管理和运用原则，保障基金的管理和运用遵循**公开、合理、有效**的原则，特别在保障基金的使用上遵循**保障交易者合法权益和公平救助**原则，实行比例补偿。

（二）保障基金的筹集

保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。

保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至**2006年12月31日**风险准备金账户总额的**15%**缴纳形成。

保障基金的后续资金来源包括：

- （1）期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的一定比例缴纳；
- （2）期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的一定比例缴纳；
- （3）保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产。

保障基金的后续资金缴纳比例，由**中国证监会和财政部**确定，并可根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况进行调整。

期货交易所、期货公司应当按年度缴纳保障基金。

期货交易所应当在每年度结束后**30个工作日内**，缴纳前一年度应当缴纳的保障基金，并按照中国证监会和财政部确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。

有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：

- (1) 保障基金总额足以覆盖市场风险；
- (2) 期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。

当上述情形消除后，经中国证监会、财政部批准，应当恢复缴纳。

保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金。

(三) 保障基金的管理和监管

中国证监会、财政部可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。

对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则，保证保障基金的安全。

保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券（包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金融债券，以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。

保障基金应当实行独立核算，分别管理，并与保障基金管理机构管理的其他资产有效隔离。

保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部。

保障基金管理机构、期货交易所及期货公司，应当妥善保存有关保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料，确保财务记录和档案完整、真实。

财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。

中国证监会负责保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。

中国证监会定期向保障基金管理机构通报期货公司总体风险状况。存在较高风险的期货公司应当每月向保障基金管理机构提供财务监管报表。

(四) 保障基金的使用

对期货交易者的保证金损失，保障基金按照下列原则予以补偿：

- (1) 对每位个人交易者的保证金损失在 10 万元以下（含 10 万元）的部分全额补偿，超过 10 万元的部分按 90% 补偿；
- (2) 对每位机构交易者的保证金损失在 10 万元以下（含 10 万元）的部分全额补偿，超过 10 万元的部分按 80% 补偿。

现有保障基金不足补偿的，由后续缴纳的保障基金补偿。

对机构交易者以个人名义参与期货交易的，按照机构交易者补偿规则进行补偿。

使用保障基金前，中国证监会和保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失，积极清理资产并变现处置，应当先以自有资金和变现资产弥补保证金缺口。

不足弥补或者情况危急的，方能决定使用保障基金。

动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，保障基金管理机构依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

(五) 罚则

期货公司因严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口的，中国证监会根据《条例》进行处罚，吊销期货业务许可证。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

期货交易所、期货公司违反本办法规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金以及不按规定保存、报送有关信息和资料的，中国证监会根据《期货和衍生品法》和《条例》进行处罚。

第六节 期货市场对外开放与监管合作

知识点一 “引进来”参与境内期货交易及相关活动

（一）特定品种对外开放

1、适用范围

境外交易者，是指从事期货交易并承担交易结果，在中华人民共和国境外依法成立的法人、其他经济组织，或者依法拥有境外公民身份的自然人的。

境外经纪机构，是指在中华人民共和国境外依法设立、具有所在国（地区）期货监管机构认可的可以接受交易者资金和交易指令并以自己名义为交易者进行期货交易资质的金融机构。

境内特定品种由中国证监会确定并公布。

2、参与路径

经期货交易所批准，符合条件的境外经纪机构可以接受境外交易者委托，直接在期货交易所以自己的名义为境外交易者进行境内特定品种期货交易。

直接入场交易的境外经纪机构应当具备下列条件：

- （1）所在国（地区）具有完善的法律和监管制度；
- （2）财务稳健，资信良好，具备充足的流动资本；
- （3）具有健全的治理结构和完善的内部控制制度，经营行为规范；
- （4）所在国（地区）期货监管机构已与中国证监会签署监管合作谅解备忘录；
- （5）期货交易所规定的其他条件。

3、监管要求

境外交易者和境外经纪机构应当遵守中华人民共和国法律法规和《特定品种办法》，并履行反洗钱、反恐融资、反逃税等义务。

境外交易者应当以真实合法身份办理开户，如实提供境外公民身份证明、境外法人资格或者其他经济组织资格的合法有效证明文件。

期货交易所、期货公司和境外经纪机构应当执行交易者适当性制度。

发生下列重大情形之一的，期货公司应当在知情后5个工作日内或者按照规定向其住所地的中国证监会派出机构报告：

- （1）境外交易者或者境外经纪机构发生违规、被接管、破产或者其他风险事件；
- （2）发生涉及境外交易者或者境外经纪机构的期货纠纷、仲裁或者诉讼；
- （3）其他影响境外交易者或者境外经纪机构从事境内特定品种期货交易的情形。

（二）跨境营销、推介及招揽许可

境外机构在境内从事期货市场营销、推介及招揽活动，应当经中国证监会批准。

境内机构为境外机构在境内从事期货市场营销、推介及招揽活动，应当经中国证监会批准。

任何单位或者个人不得从事违反上述规定的期货市场营销、推介及招揽活动。

（三）境外驻华代表机构经营禁止

境外期货交易场所所在境内设立代表机构的，应当向**中国证监会备案**。境外期货交易场所代表机构及其工作人员，不得从事或者变相从事任何经营活动。

知识点二 “走出去”参与境外期货市场

- (一) 交易者“走出去”：境外期货交易场所的注册要求
- (二) 交易者“走出去”：跨境期货经营机构的注册要求
- (三) 价格“走出去”：期货交易结算价授权
- (四) 机构“走出去”：期货公司境外展业

知识点三 跨境监管和国际合作

未经中国证监会和国务院有关主管部门同意，任何单位和个人不得擅自向境外监督管理机构提供与期货业务活动有关的文件和资料。

第六章 期货领域的司法裁判

第一节 期货纠纷的主要类型

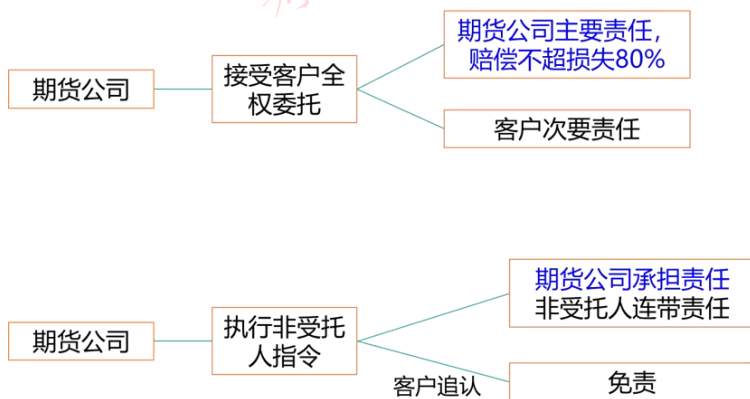
知识点一 无效合同纠纷及其责任

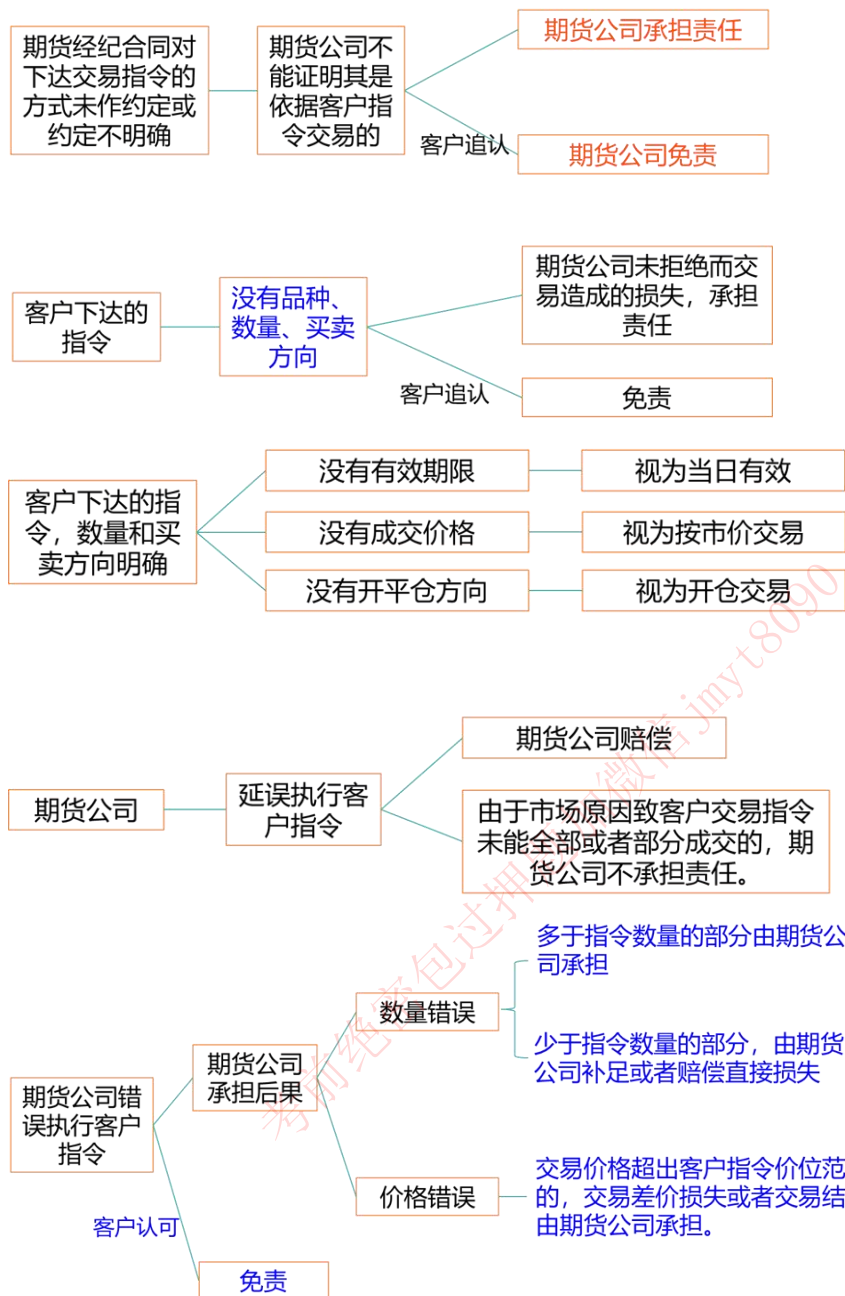
有下列情形之一的，应当认定期货经纪合同无效：

- (1) 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的；
- (2) 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的；
- (3) 违反法律、行政法规的强制性规定的。

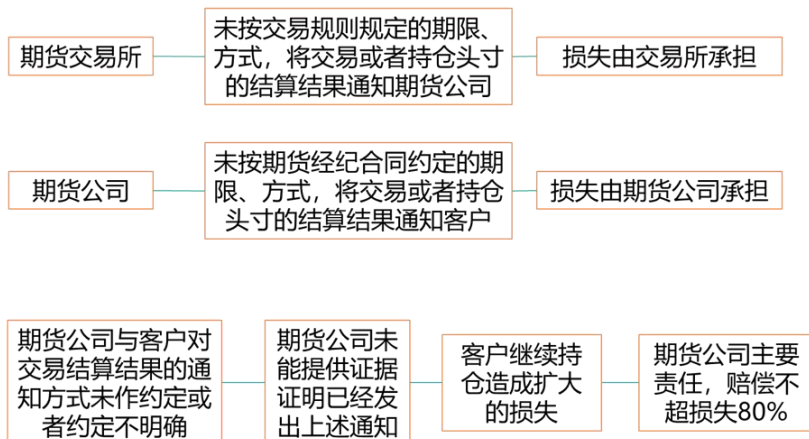
知识点二 交易行为纠纷及其责任

期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当依据《民法典》的规定承担相应的赔偿责任。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。



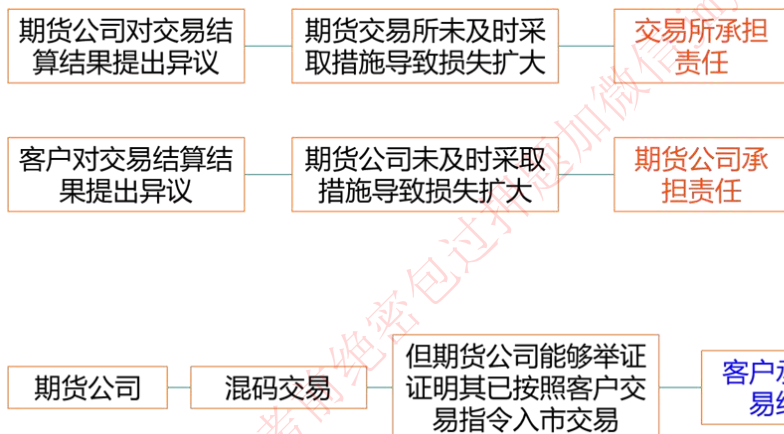


期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买入后的差价利益占为已有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，**期货公司与客户另有约定的除外。**



客户对当日交易结算结果的确认，应当视为对该日之前所有持仓和交易结算结果的确认，所产生的交易后果由客户自行承担。

期货公司对期货交易所或者客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的时间内提出的，视为期货公司或者客户对交易结算结果已予以确认。

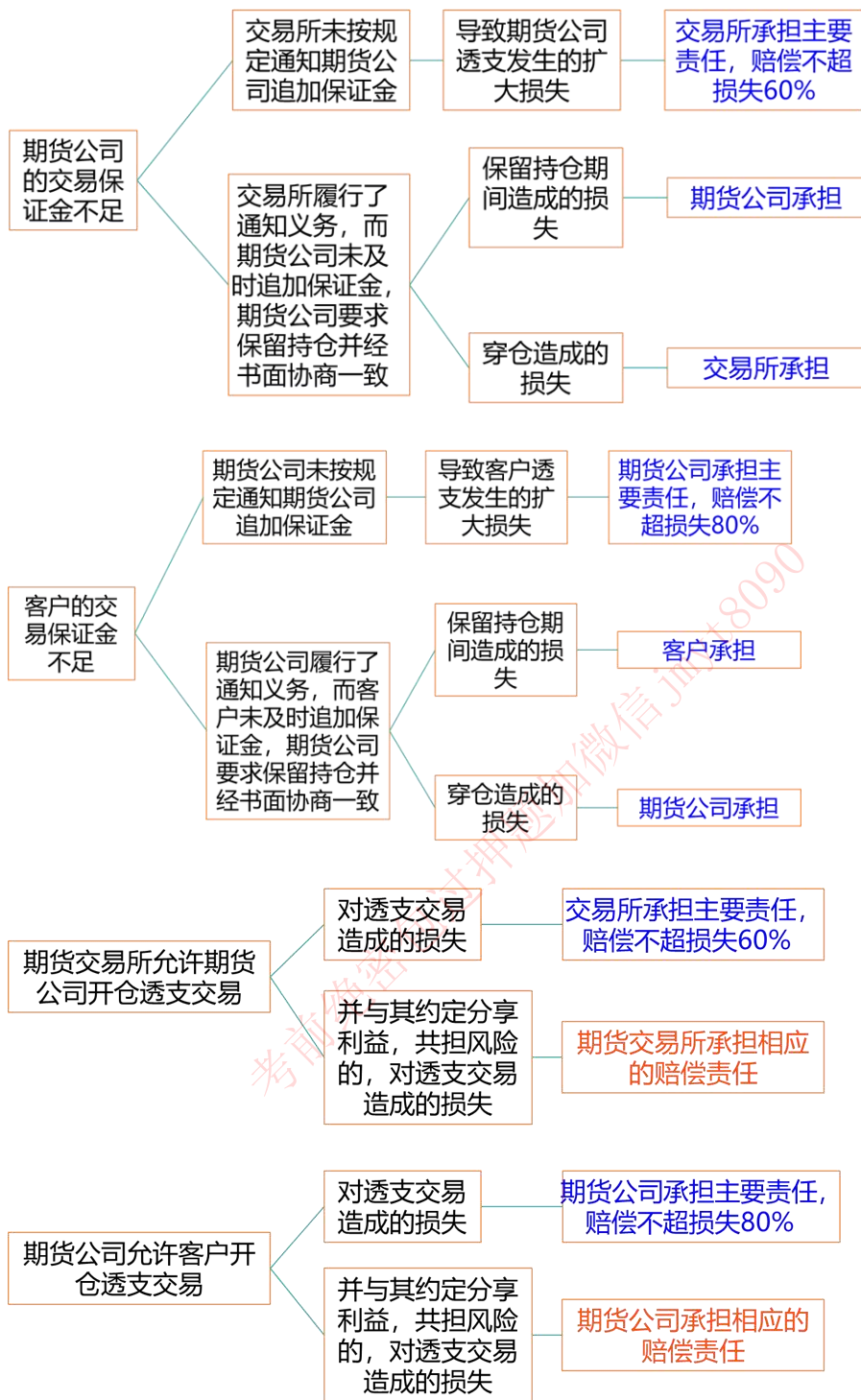


知识点三 透支交易纠纷及其责任

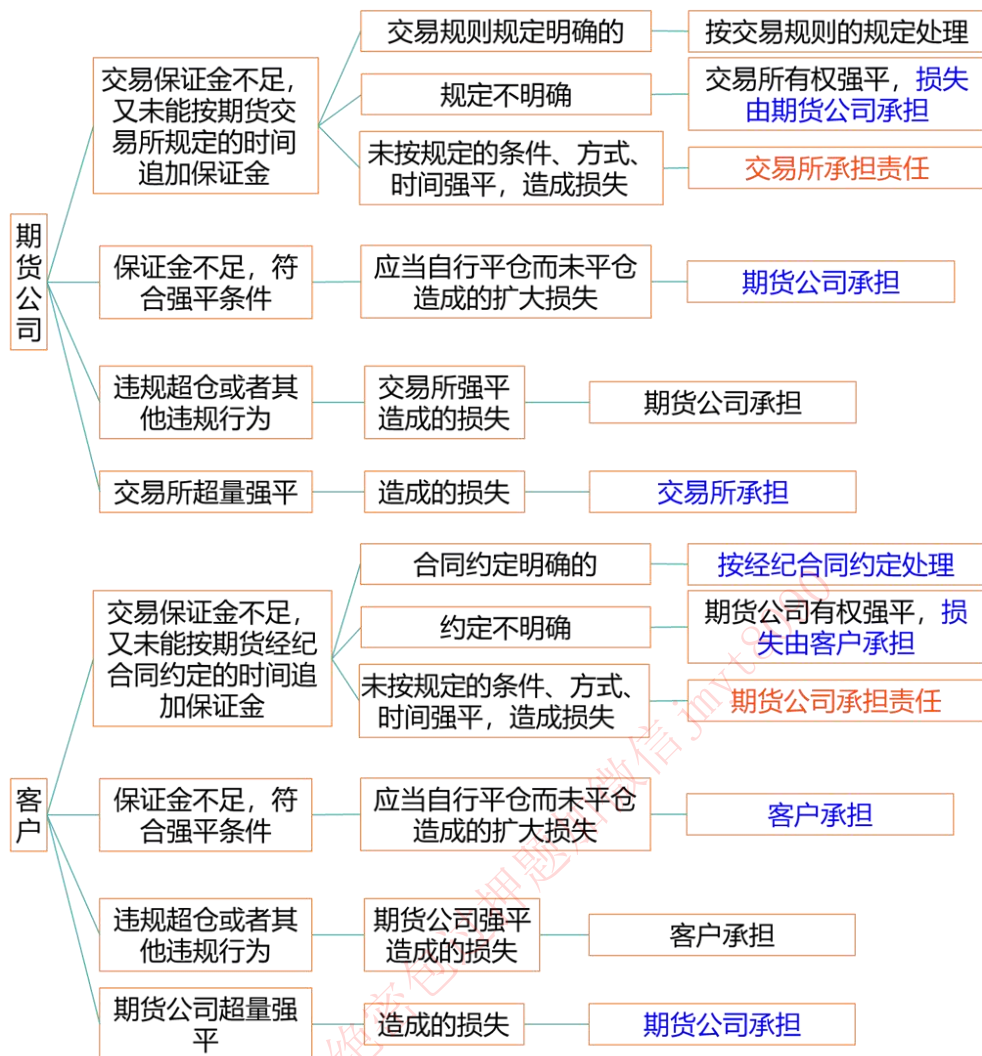
期货交易所期货公司没有保证金或者保证金不足的情况下，允许期货公司开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。

期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。

审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。



知识点四 强行平仓纠纷及其责任



期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用，由被平仓的期货公司承担；期货公司承担责任后有权向有过错的客户追偿。

期货公司依法或依约定强行平仓所发生的费用，由客户承担。

知识点五 实物交割纠纷及其责任

在交割日，**卖方**期货公司未向期货交易所交付标准仓单，或者**买方**期货公司未向期货交易所账户交付足额货款，构成交割违约。

构成交割违约的，违约方应当承担违约责任；具有《民法典》规定情形的，对方有权要求终止交割或者要求违约方继续交割。

征购或者竞卖失败的，应当由违约方按照交易所有关赔偿办法的规定承担赔偿责任。

在期货合约交割期内，买方或者卖方客户违约的，期货交易所应当代期货公司、期货公司应当代客户向对方承担违约责任。

买方客户未在期货交易所交易规则规定的期限内对货物的质量、数量提出异议的，应视为其对货物的数量、质量无异议。

交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，**交割仓库应当承担责任，期货交易所承担连带责任**。期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿。

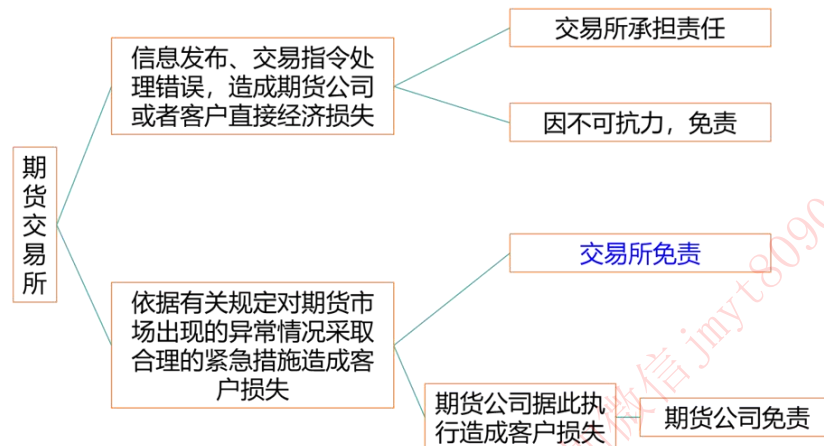
知识点六 保证合同履行纠纷及其责任

期货公司未按照每日无负债结算制度的要求，履行相应的金钱给付义务，期货交易所亦未代期货公司履行，造成交易对方损失的，期货交易所应当承担赔偿责任。

期货交易所代期货公司履行义务或者承担赔偿责任后，有权向不履行义务的一方追偿。

期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。

期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为第三人参加诉讼。



知识点七 侵权行为纠纷及其责任



第二节 期货纠纷的解决机制

知识点一 和解

和解是当事人双方自行协商，就实体权利的处分达成协议，从而解决争议的活动，是解决投资者与期货公司之间纠纷的重要方式。

和解可以分为诉讼外的和解与诉讼中的和解。

一般而言，投资者与期货公司发生纠纷后，首先考虑的解决途径就是和解。

和解程序灵活，没有特别要求。一般包括以下阶段：

- (1) 提出诉求
- (2) 沟通协商

（3）达成和解

和解协议具有合同的效力，对双方有约束力，但没有强制执行效力，需要由当事人自愿履行，如果一方当事人违反，则应当承担违约的民事责任，另一方可以根据约定申请仲裁或者提起诉讼。

知识点二 调解

调解是指第三方（调解人员）通过说服、疏导等方法，促使投资者和期货公司在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决纠纷的活动。

调解应当在当事人自愿、平等的基础上进行，尊重当事人的权利，不得违背法律法规和国家政策，不得因调解阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。

根据调解组织类型的不同，调解可以分为：法院调解、仲裁调解、人民调解、行政调解、行业调解和其他机构或个人调解。

对于期货纠纷，争议双方可以选择法院调解、仲裁调解、行政调解、行业调解，因为期货纠纷专业性较强，一般不倾向于选择人民调解。

《中国期货业协会调解规则》中，调解程序一般分为以下四个阶段：

- （1）申请和受理
- （2）选定和指定调解员（普通纠纷：1名。疑难纠纷：3名）
- （3）调解进行（现场调解、书面调解、电话调解、面对面调解、背对背调解）
- （4）调解终止

当出现当事人不同意继续调解、当事人和解、双方达成调解协议、调解无成功可能等情形时，调解程序即终止。

经过调解，当事人就全部或部分纠纷事项达成调解协议的，应当制作调解协议书。

调解协议是指经调解组织调解达成的、有民事权和义务内容，并由双方当事人签字或者盖章的书面文件，具有民事合同性质。

当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除调解协议。

由于调解协议不能被强制执行，为了强化调解协议的效力，在行政机关或行业组织主持下达成的调解协议，可以通过向法院申请支付令、申请公证机关公证、调解转裁决程序等方式，获得强制执行力。

知识点三 仲裁

仲裁，是指纠纷双方当事人在争议发生前或发生后达成协议，自愿将双方的纠纷交由中立的第三方进行审理并作出对争议双方均产生拘束力裁决的活动。

这里的中立第三方一般为协议约定的仲裁委员会。

仲裁遵循自愿原则，充分尊重当事人的意愿，实行一裁终局，仲裁裁决具有法律上的强制力。

（一）仲裁协议及常见问题

仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议，在内容上应当具有：请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁机构（仲裁委员会）。选择仲裁机构是仲裁协议的基本内容。

（二）仲裁程序

1、申请和受理

争议发生后，投资者或期货公司申请仲裁的，应当向仲裁委员会递交前述**仲裁协议、仲裁申请书及副本**。

仲裁委员会受理仲裁申请后，在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人，并将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人。

被申请人收到仲裁申请书副本后，在仲裁规则规定的期限内**向仲裁委员会提交答辩书**。仲裁委员会收到答辩书后，在规定的期限内将答辩书副本送达申请人。被申请人未提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。

在此期间，申请人可以放弃或者变更仲裁请求。被申请人可以承认或者反驳仲裁请求，有权提出反请求。

投资者、期货公司都可以**委托律师或其他代理人**进行仲裁活动。

2、仲裁庭的组成

申请受理后，投资者和期货公司应当选定仲裁员组成仲裁庭。

仲裁庭可以由 **3 名仲裁员** 或者 **1 名仲裁员** 组成。

仲裁庭由 3 名仲裁员组成的，投资者和期货公司应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员，第 3 名仲裁员由投资者和期货公司共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定，**第 3 名仲裁员是首席仲裁员**。

投资者和期货公司约定由 1 名仲裁员成立仲裁庭的，应当**共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员**。双方没有在仲裁规则规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定。

3、开庭和裁决

仲裁应当开庭进行。投资者和期货公司协议不开庭的，仲裁庭可以不开庭。

在进行审理过程中，仲裁不公开进行，双方协议公开的，也可以公开进行。

投资者或期货公司有正当理由的，可以请求延期开庭，由仲裁庭决定是否延期。

申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。

被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。

在仲裁过程中，投资者或期货公司应当对自己的主张提供证据。仲裁中的证据应当在开庭时出示，双方可以质证。在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，可以申请证据保全。

仲裁庭应当将开庭情况记入笔录。笔录由**仲裁员、记录人员、投资者、期货公司和其他仲裁参与人**签名或者盖章。

仲裁裁决按照**多数仲裁员的意见**作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录，仲裁庭不能形成多数意见时，裁决按照首席仲裁员的意见作出。

裁决书自作出之日起发生法律效力。

4、仲裁中的和解与调解

投资者和期货公司申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。

仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解，投资者和期货公司自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决，调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书，调解书与裁决书具有同等法律效力。

5、仲裁裁决的撤销

投资者或期货公司一方申请法院执行仲裁裁决，另一方提出证据证明裁决有《民事诉讼法》规定的情形之一的，经法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行。这些情形包括：

- (1) 当事人在合同中**没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议**；
- (2) 裁决的事项**不属于仲裁协议的范围**或者仲裁机构**无权仲裁**；
- (3) 仲裁庭的组成或者仲裁的程序**违反法定程序**；
- (4) 裁决所根据的证据是**伪造**；
- (5) 对方当事人向仲裁机构**隐瞒**了足以影响公正裁决的证据；
- (6) 仲裁员在仲裁该案时有**贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为**。

仲裁裁决被法院裁定不予执行的，投资者和期货公司可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向法院起诉。

投资者或期货公司申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起 **6 个月内**提出，法院应当在受理撤销裁决申请之日起 **2 个月内**作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

6、仲裁裁决的执行

仲裁裁决具有法律上的强制力。

投资者或期货公司申请执行仲裁裁决案件，应当向**被执行人住所地**或者被执行的财产所在地的**中级人民法院**提出申请。

投资者、期货公司都应当履行裁决，一方当事人不履行的，另一方当事人可以向法院**申请执行**。一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，法院裁定**中止执行**。

法院裁定撤销裁决的，裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的，法院应当裁定恢复执行。

知识点四 诉讼

人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照当事人在合同中的约定确定违约方承担的责任，当事人的约定违反法律、行政法规强制性规定的除外。

人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件，应当根据各方当事人是否**有过错**，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。

(一) 管辖

人民法院一般根据以下规定确定期货纠纷案件的管辖：

- (1) 因合同纠纷提起的诉讼，由**被告住所地或者合同履行地**人民法院管辖。
- (2) 因侵权行为提起的诉讼，由**侵权行为地或者被告住所地**人民法院管辖。
- (3) 合同或者其他财产权益纠纷的当事人**可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地**等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，**该分支机构住所地**为合同履行地。

因实物交割发生纠纷的，期货交易所住所地为合同履行地。

侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。当事人既以违约又以侵权起诉的，以当事人起诉状中在先的诉讼请求确定管辖。

期货纠纷案件由**中级人民法院**管辖。

高级人民法院根据需要可以确定部分**基层人民法院**受理期货纠纷案件。

以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件，由**期货交易所所在地的中级人民法院**管辖。期货交易所履行职责引起的商事案件是指：

- 期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以**期货交易所违反法律法规以及国务院期货监督管理机构的规定，履行监督管理职责不当**，造成其损害为由提起的商事诉讼案件；
- 期货交易所会员及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以**期货交易所违反其章程、交易规则、实施细则的规定以及业务协议的约定**，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件；
- 期货交易所因履行职责引起的**其他商事诉讼**案件。

（二）承担责任的主体

期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由**其所在的期货公司**承担。

期货公司授权非本公司人员以本公司的名义从事期货交易行为的，期货公司应当承担由此产生的民事责任；非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《民法典》规定的表见代理条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。

公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，期货公司或者客户应当按照约定向居间人**支付报酬**。**居间人应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任**。

不以真实身份从事期货交易的单位或者个人，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果由其自行承担。

期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分公司、营业部等分支机构超出经营范围开展经营活动所产生的民事责任，**该分支机构不能承担的，由期货公司承担**。

客户有过错的，应当承担相应的民事责任。

（三）举证责任

期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。

确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的**品种、买卖方向是否一致，价格、交易时间是否相符**为标准，指令交易数量可以作为参考。但客户有相反证据证明其交易指令未入市交易的除外。

期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由期货交易所承担举证责任。

期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由**期货公司承担举证责任**。

（四）保全和执行

人民法院保全与会员资格相应的会员资格费或者交易席位，应当依法裁定不得转让该会员资格，但不得停止该会员交易席位的使用。人民法院在执行过程中，有权依法采取强制措施转让该交易席位。

期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。

有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。

期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨专用结算账户中未被期货合约占用的用于担保期货合约履行的最低限额的结算准备金；期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的，人民法院可以对结算准备金依法予以冻结、划拨。

期货公司有其他财产的，人民法院应当依法先行冻结、查封、执行期货公司的其他财产。

客户、自营会员为债务人的，人民法院可以对其保证金、持仓依法采取保全和执行措施。

期货交易所为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：

- (1) 期货交易所会员在期货交易所保证金账户中的资金；
- (2) 期货交易所会员向期货交易所提交的用于充抵保证金的有价证券。

期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：

- 客户在期货公司保证金账户中的资金；
- 客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券。

实行会员分级结算制度的期货交易所的结算会员为债务人，债权人请求冻结、划拨结算会员以下资金或者有价证券的，人民法院不予支持：

- 非结算会员在结算会员保证金账户中的资金；
- 非结算会员向结算会员提交的用于充抵保证金的有价证券。

有证据证明保证金账户中有超过上述规定的资金或者有价证券部分权益的，期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金或者有价证券。

有证据证明期货交易所、期货公司、期货交易所结算会员自有资金与保证金发生混同，期货交易所、期货公司或者期货交易所结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨相关账户内的资金或者有价证券。

实行会员分级结算制度的期货交易所或者其结算会员为债务人，债权人请求冻结、划拨期货交易所向其结算会员依法收取的结算担保金的，人民法院不予支持。

有证据证明结算会员在结算担保金专用账户中有超过交易所要求的结算担保金数额部分的，结算会员在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨超出部分的资金。

(五) 期货代表人诉讼

《期货和衍生品法》规定，交易者提起操纵市场、内幕交易等期货民事赔偿诉讼时，诉讼标的是同一种类，且当事人一方人数众多的，可以依法推选代表人进行诉讼。

第三节 期货犯罪的主要类型

知识点一 擅自设立金融机构罪

行为	未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
		3 年以下	2-20 万
	情节严重	3-10 年	5-50 万
	单位	责任人同上处罚	√

知识点二 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

行为	伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
		3 年以下	2-20 万
	情节严重	3-10 年	5-50 万
	单位	责任人同上处罚	√

知识点三 非法吸收公众存款罪

行为	非法吸收公众存款：指违反国家金融管理规定，在社会上吸收不特定公众资金的行为。包括：（1）行为人不具有吸收存款的主体资格而吸收公众存款；（2）行为人虽然具有吸收公众存款的主体资格，但采取非法的方式吸收公众存款。 变相吸收公众存款：指行为人不是以吸收存款的名义，而是通过其他形式吸收公众资金，从而实现其吸收公众存款的目的。		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
		3 年以下	√
	数额巨大/情节严重	3-10 年	并处罚金
	单位	责任人同上处罚	√

知识点四 内幕交易、泄露内幕信息罪

行为	证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员 ^① ，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易 ^② ，或者泄露该信息，或者明示、暗示他人从事上述交易活动；		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
	情节严重	5年以下	违法所得 1-5 倍
	特别严重	5-10 年	违法所得 1-5 倍
	单位	责任人 5 年以下或拘役	√

知识点五 利用未公开信息交易罪

行为	证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息 ^① ，违反规定 ^② ，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动 ^③ ，情节严重的		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
	情节严重	5 年以下	违法所得 1-5 倍
	特别严重	5-10 年	违法所得 1-5 倍
	单位	责任人 5 年以下或拘役	√

【释①：内幕信息以外的其他未公开的信息】

包括下列信息：

- (1) 证券、期货的投资决策、交易执行信息；
- (2) 证券持仓数量及变化、资金数量及变化、交易动向信息；
- (3) 其他可能影响证券、期货交易活动的信息。

内幕信息以外的其他未公开的信息难以认定的，司法机关可以在有关行政主（监）管部门的认定意见的基础上，根据案件事实和法律规定作出认定。

【释②：违反规定】

“违反规定”，是指违反法律、行政法规、部门规章、全国性行业规范有关证券、期货未公开信息保护的规定，以及行为人所在的金融机构有关信息保密、禁止交易、禁止利益输送等规定。

【释③：明示、暗示他人从事相关交易活动】

应当综合以下方面进行认定：

- (1) 行为人具有获取未公开信息的职务便利;
- (2) 行为人获取未公开信息的初始时间与他人从事相关交易活动的初始时间具有关联性;
- (3) 行为人与他人之间具有亲友关系、利益关联、交易终端关联等关联关系;
- (4) 他人从事相关交易的证券、期货品种、交易时间与未公开信息所涉证券、期货品种、交易时间等方面基本一致;
- (5) 他人从事的相关交易活动明显不具有符合交易习惯、专业判断等正当理由;
- (6) 行为人对明示、暗示他人从事相关交易活动没有合理解释。

知识点六 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪

行为	编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的	
处罚	有期徒刑或拘役	罚金
	5 年以下	1-10 万
	单位：责任人 5 年以下	√

知识点七 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪

行为	证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
	后果严重	5 年以下	1-10 万
	特别恶劣	5-10 年	2-20 万
	单位	责任人 5 年以下或拘役	√

知识点八 操纵证券、期货市场罪

行为	通过非法手段操纵证券、期货市场，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，情节严重的行为。包括：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖的；（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易的；（三）在自己实际控制的账户②之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约的；（四）不以成交为目的，频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约并撤销申报的；（五）利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券、期货交易的；（六）对证券、证券发行人、期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议，同时进行反向证券交易或者相关期货交易的；（七）以其他方法操纵证券、期货市场的②。
----	---

处罚		有期徒刑或拘役	罚金
	情节严重	5 年以下	√
	特别严重	5-10 年	并处罚金
	单位	责任人同上处罚	√

【释①：以其他方法操纵证券、期货市场】

(1) 利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者作出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的；

(2) 通过对证券及其发行人、上市公司、期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议，误导投资者作出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行与其评价、预测、投资建议方向相反的证券交易或者相关期货交易的；

(3) 通过策划、实施资产收购或者重组、投资新业务、股权转让、上市公司收购等虚假重大事项，误导投资者作出投资决策，影响证券交易价格或者证券交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的；

(4) 通过控制发行人、上市公司信息的生成或者控制信息披露的内容、时点、节奏，误导投资者作出投资决策，影响证券交易价格或者证券交易量，并进行相关交易或者谋取相关利益的；

(5) 不以成交为目的，频繁申报、撤单或者大额申报、撤单，误导投资者作出投资决策，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量，并进行与申报相反的交易或者谋取相关利益的；

(6) 通过囤积现货，影响特定期货品种市场行情，并进行相关期货交易的；

(7) 以其他方法操纵证券、期货市场的。

【释②：自己实际控制的账户】

(1) 行为人以自己名义开户并使用的实名账户；

(2) 行为人向账户转入或者从账户转出资金，并承担实际损益的他人账户；

(3) 行为人通过第(1)项、第(2)项以外的方式管理、支配或者使用的他人账户；

(4) 行为人通过投资关系、协议等方式对账户内资产行使交易决策权的他人账户；

(5) 其他有证据证明行为人具有交易决策权的账户。

知识点九 背信运用受托财产罪

行为	商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的		
处罚		责任人有期徒刑或拘役	罚金
	情节严重	3 年以下	3-30 万

	特别严重	3-10 年	5-50 万
--	------	--------	--------

知识点十 行贿罪

行为	为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
	数额较大	3 年以下	√
	数额巨大	3-10 年	√
	单位	责任人同上处罚	√

知识点十一 吸收客户资金不入账罪

行为	银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
	数额巨大	5 年以下	2-20 万
	特别巨大	5 年以上	5-50 万
	单位	责任人同上处罚	√

知识点十二 洗钱罪

行为	为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。洗钱行为包括以下几种具体形式： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资金的； （五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
		5 年以下	√ 没收违法所得及收益

	情节严重	5-10 年	√
	单位	责任人同上处罚	√

知识点十三 非法经营罪

行为	违反国家规定，进行非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。包括：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。		
处罚		有期徒刑或拘役	罚金
	情节严重	5 年以下	1-5 倍
	特别严重	5 年以上	1-5 倍或没收财产
	单位	责任人同上处罚	√